

35

JORGE PAOLINELLI - LUIS AJMECHET
CARLOS HASSAN - RUBÉN OCHIPINTI

EL HOMBRE Y EL DERECHO

Prólogo de
EDUARDO DUHALDE



ABELEDOPERROT
BUENOS AIRES

Todos X
Querecho

Todos los derechos reservados
© by ABELEDO-PERROT S. A. E. e I.
Lavalle 1280 -- 1048 - Buenos Aires -- Argentina
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

I.S.B.N.: 950-20-1125-2

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información; por consiguiente nadie tiene la facultad de ejercitar los derechos precitados sin permiso del autor y del editor, por escrito, con referencia a una obra que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas, excepto el uso con fines didácticos de comentarios, críticas o notas, de hasta mil palabras de la obra ajena, y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.

Los infractores serán reprimidos con las penas del artículo 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2º, 9º, 10, 71, 72, ley 11.723).

*"Es posible que la acción del pensamiento
haya perdido en los últimos tiempos
contacto directo con las realidades de la
vida de los pueblos. También es posible
que el cultivo de las grandes verdades, la
persecución infatigable de las razones
últimas, hayan convertido a una ciencia
abstracta y docente por naturaleza en un
virtuosismo técnico, con el consiguiente
distanciamiento en que el hombre suele
desenvolverse"*¹.

IMPRESO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

¹ PERÓN, J. D., *La Comunidad Organizada*. Códex. Buenos Aires. 1974. págs. 1 y 2.

PRÓLOGO

La vida no necesita razones. Desde la más ínfima molécula hasta la más compleja construcción orgánica, está allí. La existencia de la vida es previa a cualquier especulación racional. A nosotros no se nos ha preguntado si queríamos sumergirnos en su río. Nacimos en él.

Entonces, si la vida es previa a la razón, no resulta relevante preguntarnos por las razones para vivir sino por el sentido de nuestra vida.

Somos lanzados a la existencia, en una rotunda desnudez, tan sólo cubiertos por una medular incapacidad de no ser. De allí cobran sustancial importancia las preguntas relativas al sentido, al destino y al fin para el cual estamos navegando.

A partir de estas preguntas y de sus posibles respuestas surge una opción primordial: Decidir cuál será el objeto de nuestra voluntad.

Allí, en la elección, la vida se bifurca y entra en múltiples y sinuosos caminos. Es el individuo, en la más absoluta soledad de su propia individualidad, el que decide recorrer los caminos de la voluntad del poder o de la voluntad de sentido.

Ninguna persona humana escapa totalmente a esta alternativa.

Viktor Frankl nos dice, desde su experiencia en los campos de concentración: "Nuestra generación ha descubierto como ninguna otra qué es el hombre; el hombre es el ser capaz de construir las cámaras de gas y de entrar en ellas musitando una oración".

Los horrores de la guerra nos mostraron la realidad sin maquillaje alguno, tal cual es. De allí la búsqueda del hombre en las esencias trascendentes que le permitan edificar una sociedad más justa, alejada del horror vivido. Nüremberg nos recordó que el hombre es previo al Derecho y que existe un orden trascendente y ajeno al momento histórico concreto, que prohíbe determinados actos aunque las leyes positivas no los prohíban.

El Derecho recupera así su primigenia fuerza orientada a la intención de que el poder no prime sobre el sentido.

Lejos ahora de aquellos gigantescos horrores, con la experiencia fresca en la lucha por la superación de los pequeños horrores cotidianos, podemos intentar un balance provisorio de este siglo.

Queremos extraer de nuestro siglo tres cuestiones esenciales, que tanto sacrificio ha costado a la humanidad su distracción con respecto a ellas. En primer lugar debemos reafirmar que la fidelidad a la verdad es preferible a la cobardía. A partir de la fidelidad a la verdad se conquista la libertad interior.

En segundo lugar, hemos aprendido, y en tal sentido se ha fortalecido la convicción de que la democracia es preferible a la dictadura, no importa cómo ésta se disfraze, como ésta se presente, siempre la democracia, pese a las limitaciones que eventualmente traiga de sí, es preferible a cualquier tipo de totalitarismo que se intente imponer. También hemos aprendido que la libertad es de la esencia misma de la conducta humana. Todo ensayo que intentó limitar impunemente la libertad, no sólo llevó a la comunidad a sufrir grandes penurias, sino que además culminó en un rotundo fracaso.

Finalmente, nos dejó también una tercera lección y es que el relativismo vulgar tan preponderante en la actualidad socava la cultura misma de la libertad.

La libertad no puede crecer —siquiera sobrevivir— en cualquier ecosistema. En la historia de la humanidad, las sociedades libres son asombrosamente escasas. La ecología de la libertad requiere amores profundos; compromisos perennes, hábitos familiares, frondosos bosques de pequeñas virtudes, buenas costumbres y el respeto sin recelos del ser humano por el prójimo.

No nos cabe duda alguna de que el debate más intenso del siglo XXI será la polémica cultural acerca de la clase de hábitos precisos para preservar la libertad. El desarrollo feliz de las sociedades futuras se centrará en esta cuestión: Consolidar la libertad del individuo ante la agresión exterior, y orientarlo hacia la realización común. ¿Podemos nosotros desde este fecundo rincón bonaerense intentar una aproximación, realizar un aporte? Creemos que sí...

Un libro dirigido a quienes inician su camino por el Derecho debe recordarnos ahora, desde el principio y sin ningún tipo de eufemismos, las caras de nuestra gente, de nuestros padres, hermanos, hijos y amigos. Recordarnos que son personas, que no sólo tienen, también crean, aman y creen. Y recordarnos, por último, que el orden del Derecho no sólo protege una porción del hombre sino que intenta aprehenderlo en su inmensa individualidad fundido en el nosotros.

En este marco, el trabajo como aporte trascendente hacia la realización común se erige en una herramienta fundamental para la realización de cada uno de los individuos.

El trabajo es hoy el bien máspreciado de nuestras familias, es necesario que volvamos a dejarnos seducir por una cultura del trabajo, del propio, sin duda, pero también de el del vecino y sobre todo, del que menos tiene.

Estos dos conceptos, el de la libertad del individuo realizándose en el conjunto y el trabajo como aporte individual al desarrollo común, son los elementos que nos permiten el crecimiento adecuado de cada uno de nosotros.

Sin hombre, que modificando la creación se modifica, no hay derecho y sin derecho del hombre no hay economía que tenga sentido.

Cuando el hombre modifica la creación está realizando a la par un acto económico (administrar y disponer de los bienes) y un acto ético (aportar su esfuerzo al sostenimiento común).

Vale la pena preguntar, ¿existe un acto económico que no sea acto ético? Si la ética se dedica al sentido o finalidad misma de las cosas, ¿qué nos enseña sobre la economía? ¿Tiene esto algo que ver con el Derecho?

Todo acto económico se refiere a alguna dimensión, a algún grado del Derecho y de la ética, pero hoy en día, inmersos en una sociedad de agudas y crueles reconversiones, la economía en su versión más descarnada gobierna nuestros actos.

En estos días del ocaso del siglo, pareciera que la economía se adueña del campo de acción. El capitalismo salvaje nos recuerda con desoladora similitud al "hombre lobo de los hombres".

El planteo esencial es que la economía de la globalización, del fin de la historia, debe sentarse nuevamente en la mesa de la ética y del Derecho.

Y es necesario decirlo, el nombre actual de la mesa es: solidaridad. Si las sociedades no son capaces de responder a los requerimientos de estas nuevas versiones de la economía en el mundo globalizado con las exigencias de la solidaridad, es muy posible que desaparezcan como naciones.

Un viejo mundo desaparece ante nuestros ojos y el predominio del capitalismo salvaje puede perder al hombre en el feudalismo empresario de una globalización que marcha sin control.

Es necesario volver a buscar nuestras raíces más profundas en esa "prudente solicitud por el bien común" que es la solidaridad.

Tenemos hoy el desafío de conciliar esta nueva realidad económica del mundo globalizado, con los principios que surgen de esa prudente solicitud por el bien común. Asimismo, se observa con claridad que el hom-

bre marcha a integraciones cada vez mayores; es también nuestro desafío conciliar el amor al terruño con integración regional, o dicho de otra manera, recordar siempre que "Argentina es el hogar".

¿Alguno cree que la Europa unida es fruto de la mano invisible de la economía? No, esta unidad tiene nombres y apellidos concretos, desde los lejanos Agustín y Tomás, hasta los recientes De Gaulle y Adenauer. Sumada a la acción de los individuos que se destacaron en cada generación, están las convicciones, pareceres, sentimientos de millones de personas que fueron generando el substrato cultural y espiritual necesario para emprender esa tarea gigantesca.

Ellos iniciaron, y hoy nosotros debemos iniciar, formas de convivencia cultural, política y económica que impidan las guerras y el aislacionismo económico, basadas en la cooperación, el consenso, la solidaridad y proyectos de larga duración.

Nuestros pueblos necesitan recrear su "humus" histórico. Nuestros pueblos no están hoy en la periferia del capitalismo, sino en la periferia de ellos mismos.

Si tratásemos de encontrar este "humus" en momentos históricos concretos, hallaríamos una primer posta en la acción y la convicción de Perón, por él llegaríamos a la gesta de los Caudillos, que nos remitirían a San Martín y éste a Vitoria y a De las Casas y éstos a un pibe necesitado de futuro.

Quiera Dios que estas líneas sirvan para entusiasmar a nuestros jóvenes estudiantes con un camino más corto: la solidaridad. Parafraseando a Ortega, lo que hoy deberíamos decir es: ¡Argentinos a las personas!

EDUARDO DUHALDE

CAPÍTULO I EL HOMBRE

I. LA IDEA DEL HOMBRE

El análisis y estudio de la ciencia del Derecho, por sus peculiares características requiere previamente dejar sentados determinados conceptos referidos al hombre y a la sociedad humana. Esto es así, porque el Derecho adquiere existencia y se sustenta en la particular naturaleza del hombre.

A las ciencias de la naturaleza el hombre no las "realiza", tan sólo observa y concluye en determinados principios que emergen del universo que lo circunda. En el Derecho ocurre algo distinto, es el hombre el que lo crea, el que lo realiza. La razón de ser del orden jurídico depende de la naturaleza propia del hombre y de su existencia.

Cuando Copérnico afirma que el Sol es el centro de nuestro sistema, no realiza valoración alguna sobre la conveniencia o no de tal situación, simplemente describe lo que percibe a través de la observación. En cambio, cuando el jurista plantea la observancia de la palabra empeñada, o la rectitud, o el respeto a la persona del prójimo, está valorando determinada conducta en detrimento de otra. Obsérvese que las normas jurídicas se refieren siempre a conductas humanas, valorando aquellas que considera deseables, de acuerdo al estadio de evolución de la sociedad de que se trate, por lo que podemos concluir, en una primera aproximación, que el Derecho es una creación valorativa del hombre referido a su conducta en relación.

Por esto creemos que, en un curso de introducción al Derecho, es indispensable comenzar con el tema del hombre, centro y sustento de ese orden al que denominamos Derecho.

De acuerdo a la conclusión a que arribamos sobre este tema, será el desarrollo de la teoría posterior, porque insistimos, el hombre es la piedra basal sobre la que se construye el orden jurídico. A partir de definir qué es

el hombre, podremos avanzar seguros sobre el conocimiento del orden creado por él para regular su relación.

Al preguntarnos qué es el hombre, inmediatamente afloran en nuestras mentes tres conceptos:

a) Concepción teológica

El hombre es una creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Sus peculiaridades y su dominio sobre todas las cosas animadas e inanimadas depende de este dato. El ser hijo de Dios, ser portador de partículas de divinidad, ser la viva imagen de Dios, le otorga al hombre las características distintivas que lo separan del resto de los seres vivos y lo coloca en un estrato superior a cualquier otra manifestación de vida.

La tradición judeo-cristiana moldea nuestro criterio en tal sentido, es, en última instancia, la presencia de Dios en cada uno de los hombres lo que determina las peculiaridades humanas.

b) Concepción científica

Para este criterio el hombre es el último eslabón de la escala animal, es un vertebrado mamífero, que a partir de pequeñas mutaciones (marcha erecta, desarrollo cerebral, etc.) producto de la evolución, se alejó del resto de los animales y de la naturaleza hasta someterlos a su absoluto dominio. Es la evolución y complejos mecanismos de ingeniería genética los que llevaron al hombre al puesto de privilegio que detenta.

La vida en nuestro planeta se inició en un acto original y único, fue la evolución durante el devenir de los siglos, en la permanente lucha por la supervivencia de la especie, la que delineó nuestras peculiaridades, y nos transformó en el último eslabón de la cadena evolutiva. De ello se desprende nuestra superioridad.

c) Concepción filosófica

Para nuestra cultura occidental, el desarrollo del pensamiento puro tiene su origen en Grecia, y con este desarrollo comienza a delinearse la formulación de ideas universales, absolutas. El concepto del hombre no escapa a esta búsqueda. Es allí donde la especulación filosófica comienza a dar sus primeros frutos, que adquiere su punto culminante en la monumental obra de Aristóteles.

Aristóteles define al hombre como *zoon politikon*, que significa animal político o animal que vive en sociedad. A partir de esta necesidad de

vivir en sociedad, de realizarse en el conjunto, sumado a que el hombre es hombre porque posee razón, porque es capaz de buscar el qué de todas las cosas, determina la existencia de las condiciones intrínsecas que sustentan la esencia del hombre.

Estos tres conceptos, en conjunto o individualmente, surgen de inmediato al preguntarnos qué es el hombre.

En nuestra convicción ninguno de los tres abarca cabalmente la idea del hombre. La tradición judeo-cristiana nos muestra al hombre como una creación de Dios, la teoría de la evolución lo trata como el resultado, hasta quizás por azar, de la combinación de complejos mecanismos de ingeniería genética; y, por último, desde el pensamiento puro, el hombre es tal, a partir de esa capacidad de pensar, de razonar.

Sin discutir, ni profundizar en ninguno de estos tres conceptos, observamos que para nuestro objetivo no logran definir acabadamente qué es el hombre. No pueden aprehenderlo en una visión totalizadora de su gigantesca dimensión.

Por esto, intentaremos brindar una definición que abarque la totalidad de las peculiaridades esenciales que hacen, ante la presencia de ellas, que tal cosa sea un hombre.

Entendemos por hombre: una maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos.

Este concepto resalta la existencia de cuatro dimensiones en el hombre. La dimensión material, la espiritual, la individual y la social. A cada una de ellas aludiremos luego.

Previo al análisis particular de cada una de las dimensiones citadas, corresponde resaltar que ninguna de ellas tiene preeminencia sobre las otras, coexisten en un equilibrio perfecto. Pretender realzar alguna en detrimento de las otras es desnaturalizar esa maravillosa armonía, que entendemos, es el hombre.

II. DIMENSIÓN MATERIAL

El hombre es materia, un complejo orgánico de elementos, que comparte con un amplio espectro de otros animales la categoría de mamífero. Sus funciones físicas se asemejan a las que poseen todos aquellos animales con los que comparte la denominación de mamífero. Nace, crece, se reproduce, envejece y, por fin, muere. Las similitudes que podemos encontrar entre el hombre y el chimpancé —por ejemplo— son notorias, la necesidad de alimentos, los sentidos, los instintos, las funciones fisiológicas, etcétera, denotan una estructura física con coincidencias importantes.

La existencia del cuerpo en el hombre, por su propia naturaleza resulta obvia. Las distintas concepciones que dio el pensamiento, lo concibió de diversas maneras: desde la cárcel del espíritu, algo enfermo, pobre, vil, indigno de poseer un alma trascendente ante la miseria propia y necesaria de todo lo que fuera físico, capaz de enfermar y de morir, en contraposición al ser del espíritu como pura existencia imperecedera; hasta el maravilloso resultado de la más perfecta ingeniería genética.

Profundizar sobre estas cuestiones es ajeno a nuestro estudio, aquí nos interesa resaltar la dimensión material del hombre y reconocer la necesaria existencia del cuerpo humano y de toda la gama de requerimientos que implica la posesión de un cuerpo.

La animalidad del hombre resulta obvia, no requiere una demostración posterior, la afinidad del mismo con los mamíferos superiores y la semejanza de textura interior y exterior, de las funciones motoras, orgánicas y sensoriales, demuestran acabadamente que el hombre pertenece a esta forma de ser animal.

De esta forma de ser animal resultan determinadas cualidades que el orden jurídico debe reconocer y proteger: el derecho a la vida, al alimento, al trabajo digno, a la salud, a la vivienda, a la propiedad, etcétera. Derechos éstos, que reflejan las necesidades que genera una de las dimensiones del hombre. Tal es su materialidad.

Conforme afirma Max Scheler, los animales y, entre ellos, los hombres, poseen instinto, memoria asociativa e inteligencia práctica: *"en este punto surge la cuestión decisiva para nuestro problema. Si se le concede inteligencia al animal, ¿existe más que una mera diferencia de grado entre el hombre y el animal? ¿O es que hay, en el hombre, algo completamente distinto de los grados esenciales tratados hasta aquí y superior a ellos, algo que convenga específicamente a él solo, algo que la inteligencia y la elección no agotan y ni siquiera tocan?"*¹

Aquí se resalta la existencia de la segunda dimensión, aquélla que nos aísla definitivamente de la pura animalidad.

III. DIMENSIÓN ESPIRITUAL

En el hombre, además de su animalidad, a la que ya nos hemos referido, se presenta otra categoría cuya existencia corresponde acreditarla, y a la que denominamos espíritu. El hombre es, además de materia, espíritu. A este último le atribuimos la razón, la capacidad de captar el "qué" de to-

¹ SCHELER, M., *El Puesto del Hombre en el Cosmos*, Losada, Buenos Aires, 1980, pág. 53.

das las cosas. La capacidad de aprehender las esencias y las emociones como el amor, la bondad, etcétera.

La dimensión material del hombre no presenta mayores dificultades, cualquiera de nosotros puede, inmediatamente, observar los atributos que le corresponden a ella y comprobar su existencia. En cambio, al pretender captar el espíritu del hombre, se nos presenta una serie de obstáculos, en virtud de encontrarnos frente a una sustancia inmaterial, que por su propia naturaleza, no se nos manifiesta a nuestros sentidos, sino que para aprehenderla se requiere de un esfuerzo particular.

Comenzaremos por recordar las opiniones de Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

Para Platón, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Pero el alma es el hombre verdadero; el cuerpo, por el contrario, no es más que un mero accidente, una pesada carga. *"Tal vez haya una especie de sendero que nos lleve a término, porque mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos. Y decimos que lo que deseamos es la verdad. En efecto, son un sin fin de preocupaciones que nos procura el cuerpo por culpa de su necesaria alimentación; y, encima, si nos ataca alguna enfermedad nos impide la caza de la verdad. Nos llena de amores, de temores, de deseos, de imágenes de toda clase, de un montón de naderías, de tal manera que, como se dice, por culpa suya, no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. Guerras, revoluciones y luchas nadie las causa, sino el cuerpo y sus deseos; pues, es por la adquisición de riquezas por lo que se originan todas las guerras, y a adquirir riquezas nos vemos obligados por el cuerpo, porque somos esclavos de sus cuidados; y de ahí, que por todas estas causas no tengamos tiempo para dedicarlo a la filosofía. Y lo peor de todo es que, si nos queda algún tiempo libre de su cuidado y nos dedicamos a reflexionar sobre algo, inesperadamente se presenta en todas partes en nuestras investigaciones y nos alborota, nos perturba y nos deja perplejos, de tal manera que por su culpa no podemos contemplar la verdad. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado que, si alguna vez hemos de saber algo en pureza, tenemos que desembarazarnos de él y contemplar tan sólo con el alma las cosas en sí mismas. Entonces, según parece, tendremos aquello que deseamos y de lo que nos declaramos enamorados, la sabiduría; tan sólo entonces, una vez muertos, según indica el razonamiento, y no en vida. En efecto, si no es posible conocer nada de una manera pura juntamente con el cuerpo, una de dos, o es de todo punto imposible adquirir el saber, o sólo es posible cuando hayamos muerto, pues, es entonces cuando el alma queda sola en sí misma, separada del cuerpo, y no antes. Y mientras estemos con vida, más*

cerca estaremos de conocer según parece, si en todo lo posible no tenemos ningún trato ni comercio con el cuerpo, salvo en lo que sea de toda necesidad, ni nos contaminamos de su naturaleza, manteniéndonos puros de su contacto, hasta que la divinidad nos libre de él. De esta manera, purificados y desembarazados de la insensatez del cuerpo, estaremos, como es natural, entre gentes semejantes a nosotros y conoceremos por nosotros mismos todo lo que es puro; y esto, tal vez, sea lo verdadero. Pues, para el que no es puro es de temer que le esté vedado alcanzar lo puro".²

En cuanto al origen del alma, Platón lo encuentra en el demiurgo. Ella tiene una naturaleza inmaterial, invisible, inmortal y supratemporal, que conoce a priori las esencias, asimismo le atribuye el principio vital, es decir, el principio de movimiento y vida.

El texto transcrito de Platón, que corresponde al libro *Fedón*, se refiere a la posibilidad de alcanzar el conocimiento puro, es decir, si es posible para el hombre aprehender cabalmente las esencias. Esta cuestión, por el momento no nos interesa, pero sí que, de su lectura, surge con claridad la notoria división que él atribuye entre la dimensión material y la dimensión espiritual del hombre.

Para Aristóteles, el cuerpo y el alma presentan una unidad sustancial. Sin embargo, nos explica que el cuerpo es por el alma y en orden al alma.

Al igual que Platón distingue diversas almas: la vegetativa y la sensitiva, las que son comunes a todos los seres orgánicos. Solamente es el hombre el que posee además el alma espiritual. Esta no es creada sino que preexiste al cuerpo y lo trasciende a su muerte. Mientras que el alma vegetativa y sensitiva muere con el cuerpo.

Aquí, también, podemos observar el convencimiento del filósofo sobre que en el hombre se destaca algo más que lo mero sensitivo y vegetativo, a lo que él denomina el alma espiritual.

San Agustín, por su parte, dice que el hombre es una profunda unidad, pero no como resultado de dos sustancias, sino el hombre es "un alma racional que tiene un cuerpo mortal y terreno para su uso".³

El alma es una *intensio vitalis* que se encuentra diseminada por todo el cuerpo. Este cuerpo, en última instancia, es un componente de segundo rango para la concepción agustiniana. Finalmente, nos dice que el alma es una sustancia inmaterial e inmortal.

² PLATÓN, *Fedón*, Orbis, Barcelona, 1984 (66 a/d/66 d-67b).

³ SAN AGUSTÍN, *De Mor Eccles*, XVII, 52.

Santo Tomás plantea que a los cuerpos vivos les corresponde algo más que el mero ser corpóreo, y es a esto a lo que llama alma. Esta es común a todos los seres orgánicos (alma vegetativa y alma sensitiva).

El hombre, a diferencia de los animales y de las plantas, está dotado de pensamiento, razón y un querer libre racional, por lo que le corresponde también una categoría de alma de características distintas a las citadas. Y determina la naturaleza del alma en los siguientes aspectos: es sustancial, inmaterial e inmortal.

De acuerdo a lo dicho hasta aquí, podemos concluir, en concordancia con el pensamiento clásico, que en el hombre se destaca algo más que el mero ser corpóreo y, también, algo más que el ser vegetativo y sensitivo. Este algo más es lo que encontramos en la dimensión espiritual. Cuyas notas esenciales, que hacen a su existencia, se nos escapan e impiden un conocimiento inmediato y directo del ser del espíritu.

Sin embargo, intentaremos, por otros caminos, acreditar su existencia. Observemos, a manera de ejemplo, lo que la ciencia ha denominado sucesos mentales. Estos ocurren, a partir de una serie complicada y sumamente compleja de estímulos físicos y químicos, que dan lugar al surgimiento de un nuevo y diverso ser, el de las sensaciones, que denota la existencia de algo nuevo, distinto.

J. Hospers dice: "Los cuerpos orgánicos que, en apariencia, son condiciones necesarias para la aparición de mentes son materiales, pero las mentes mismas no lo son. Si esto es así, hay entre la vida y la mente un 'abismo' más amplio del que hallamos entre la materia inorgánica y la vida".⁴

Cuando analizamos los sucesos mentales, observamos que luego de una serie de procesos físicos y químicos, se produce como resultado una sensación y es allí, en esa infinitesimal fracción de segundo, que el proceso cruza una sutil barrera entre lo físico y lo mental.

El proceso dicho, podría haberse seguido en su curso por toda nuestra cabeza, hasta su introducción en el cerebro, podríamos además ver qué parte del cerebro se excita, pero luego nace la sensación, que conforme a la sustancia de la que está compuesta (inmaterial) no ocupa lugar alguno en el espacio, y ya no podremos seguirla, porque es un suceso mental que pertenece al ser espiritual.

Para comprenderlo mejor ejemplifiquemos: un ruido produce un enrarecimiento alternado del aire, a partir de un suceso exterior a nosotros. El aire choca con nuestro tímpano y lo hace vibrar "el tímpano se halla

⁴ HOSPERS, J., *Introducción al Análisis Filosófico*, Macchi, Buenos Aires, 1966, pág. 317.

conectado mediante tres huesecillos con una membrana que recubre el extremo de un tubo en espiral del oído interno. La vibración del tímpano se transmite a través de esta cadena de tres huesecillos hasta la membrana que está en el extremo del tubo. Este tubo está lleno de un líquido, la perilinfa, de modo que la vibración de la membrana ligada a esos huesecillos hace que la vibración pase a través de este líquido. Dentro del primer tubo hay otro, dentro de un líquido llamado endolinfa; las vibraciones de la perilinfa generan vibraciones en la pared membranosa del tubo interior y provocan la formación de ondas en la endolinfa. De las paredes membranosas que contienen la endolinfa surgen pequeñas ciliás cuya vibración es producida por las vibraciones de la endolinfa. El nervio auditivo está unido a las raíces de estas ciliás. Las vibraciones de las ciliás hacen que los impulsos pasen a través del nervio auditivo hasta una parte del cerebro llamada centro auditivo. Solamente oímos un sonido cuando el centro auditivo recibe el estímulo.⁵

El proceso descrito, pese a su complejidad, se realiza casi inmediatamente al final del proceso, cuando la parte específica del cerebro ha recibido el estímulo, se produce lo que llamamos el suceso mental. Oímos un sonido. Tomamos conocimiento de ese sonido.

Obsérvese que, si escuchamos la bocina de un automóvil, se producen previamente unos estímulos externos, luego el contacto del aire con nuestros tímpanos y allí comienza una serie completa de impulsos físicos dentro de nuestra cabeza. Todo esto podría seguirse, de no ser por una imposibilidad técnica. Imaginemos una cabeza transparente, y que el ruido provoque una coloración distinta en cada órgano por el que transita. Nosotros podríamos ver todo el camino recorrido por el impulso y conocer perfectamente la zona cerebral comprometida en la recepción del sonido. Pero al tomar conciencia del sonido éste ya no ocupa lugar alguno en el cerebro, ni en ninguna otra parte. Además, el observador de tal cabeza ha captado a su vez el mismo ruido, y éste provocó en él una sensación de sonido, no la misma, sino su propia sensación de sonido, causada por el mismo ruido.

Tomemos otro ejemplo: "Las ondas luminosas inciden sobre la retina de nuestro ojo y producen en ella una imagen invertida del objeto observado. Esto es un hecho físico; la imagen invertida puede ser observada (aunque no es lo que nosotros estamos viendo). Se estimula el nervio óptico, a través de él pasa un impulso electroquímico y, finalmente, en una

pequeñísima fracción de segundo, se estimula el lóbulo occipital del cerebro; entonces se produce una sensación visual"⁶

Todo este proceso hasta la sensación es absolutamente observable, ya que se trata de una serie de impulsos y estímulos físicos y químicos, que más allá de determinadas imposibilidades de orden técnico, su desarrollo puede ser conocido por nosotros a partir de nuestros sentidos.

Pero, ¿qué ocurre con la sensación producida, por ejemplo, con el color? ¿La sensación de rojo que yo tengo es exactamente igual al rojo que usted ve? ¿Tiene la misma intensidad? ¿O usted ve un rojo distinto al que yo veo? Estos interrogantes no tienen respuesta. No discutimos sobre las ondas luminosas que inciden sobre nuestras retinas, que efectivamente son las mismas, sino hablamos de la sensación que estas ondas obtienen como resultado en el espíritu humano.

Veamos el caso del dolor. Un dolor de muelas —por ejemplo— puede tener el mismo origen en dos personas distintas, podría determinarse que la causa física sea exactamente igual, el mismo tipo de caries, el mismo compromiso del nervio, etcétera. Pero, no podemos afirmar que sienten el mismo dolor. El dolor es una sensación mental que pertenece a cada uno de nosotros. Nadie puede sentir el dolor de otro, aunque sufra la misma afección. De la misma manera, nadie puede oír los sonidos que otros escuchan, a lo sumo podrá tener su propia sensación del ruido que en ambos provoca el fenómeno de oír. Tampoco podemos ver lo que el otro ve. Nuestros ojos pueden captar la misma imagen, pero la sensación del color, su brillo, su intensidad, es una sensación propia de cada uno.

Estas sensaciones producidas por estímulos externos, y captadas mediante nuestros sentidos (v.gr., oído, vista) tienen un origen estrictamente físico. Para luego transformarse en un suceso mental, de naturaleza casi espiritual.

Decimos "casi espiritual" porque estos sucesos mentales, con los que hemos ejemplificado, son compartidos con los animales. Estos también pueden escuchar y ver. Lo que implica que por sí mismos, no acreditan la existencia de esta categoría específica que atribuimos al hombre. Sin embargo, nos llevan al umbral donde se produce el quiebre y la diferencia abismal que nos separa de la mera animalidad. Es así porque, además de los sucesos mentales cuyo origen encontramos en los sentidos (vista, olfato, tacto, oído, gusto) existen otros, propios y exclusivos del hombre. Sensaciones como el amor, la piedad, la caridad, la bondad, la amistad, el arrepentimiento, la compasión, etcétera.

⁵ HOSPERS, J., *Introducción...*, cit., pág. 318.

⁶ HOSPERS, J., *Introducción...*, cit., pág. 319.

Con esto, comienza a delinearse claramente, la existencia de algo distinto al mero ser físico del hombre y, en esta distinción, surge rotunda la dimensión espiritual, categoría a la que sólo accede el hombre.

Para continuar con el análisis de la dimensión espiritual del hombre, tomaremos otro aspecto que hace a su cabal comprensión. El hombre es capaz de aprehender las esencias. Ya lo afirmaban los clásicos: el hombre es hombre porque puede aprehender el qué de todas las cosas, puede captar aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Por el contrario, el animal sólo posee un alma sensitiva y vegetativa, sólo tiene acceso a conocer las cosas de su propio ámbito, pero carece de capacidad para objetivarlas. No conoce qué es el árbol, sólo conoce ese árbol.

A diferencia de ello, el hombre tiene acceso inteligible a lo abstracto. Sólo el hombre en todo el universo conocido tiene capacidad de abstracción, lo que le permite en base a lo conocido, alcanzar nuevos conocimientos. Obsérvese que nosotros tenemos absoluta conciencia de la existencia del continente africano, aunque quizás, nunca estuvimos allí.

En última instancia, esta facultad exclusivamente humana, posibilita al hombre captar las notas características que determinan que cada cosa sea lo que es. A esta facultad, superior y anorgánica la llamamos espíritu.

En el mismo sentido, podemos analizar la facultad de autoconciencia que posee el hombre.

El hombre puede ensimismarse, es decir, tener conciencia de sí mismo y de las cosas. Los animales por el contrario, o están en contacto directo e inmediato con el medio o duermen. No puede elevarse por sobre las circunstancias del medio que lo aprisionan, que lo cercan. Frente a ello se rebela el hombre, que ante cualquier limitación física que pretenda instaurarse, siempre podrá superarlas, porque la naturaleza inmaterial del espíritu impide todo tipo de cercenamiento que se intente.

Max Scheler nos dice: *"Yo diría que el animal está esencialmente incrustado y sumido en la realidad vital correspondiente a sus estados orgánicos, sin aprehenderla nunca objetivamente". "La objetividad es, por tanto, la categoría más formal del lado lógico del espíritu" [...] "El animal no vive sus impulsos como suyos, sino como movimientos y repulsiones que parten de las cosas mismas del medio" [...] "El animal vive totalmente en lo concreto y en la realidad. Mas toda realidad implica o un lugar en el espacio, o un lugar en el tiempo, un ahora, un aquí, y en segundo término, un modo de ser accidental, como el que suministra la percepción sensible de cada aspecto. Pues bien: ser hombre significa lanzar un enérgico no al rostro de esa clase de realidad" [...] "Toda esa impresión indivisa, poderosa de realidad, con su correlato afectivo; significa eliminar esa angustia de lo terreno, que como dice Schiller profundamente,*

sólo desaparece en aquellas regiones donde habitan las formas puras" [...] "Sólo el espíritu en su forma de voluntad pura puede operar la inactualización de ese centro de impulso afectivo, que hemos conocido como el acceso a la realidad de lo real" ⁷.

Esto, que con la ayuda de la claridad de Scheler hemos descripto, sólo es posible en un ente espiritual, categoría a la que sólo accede el hombre.

Al hombre, también, podemos atribuirle su condición de punto de penetración de los valores en la realidad. El hombre no sólo capta las esencias, sino que además, les otorga el valor que de suyo le corresponde a cada cosa, en concordancia con el eterno orden del ser.

Valora lo bueno, lo bello, lo santo, lo justo; y puede captar en su esencia universal la bondad, la belleza, la santidad, la justicia, etcétera. Y, a partir de la internalización de estas esencias en las capas más profundas de su personalidad, puede interpolarlos y realizarlos en su concreta realidad cotidiana.

Esto sólo es posible con el hombre, que además de conocer las cosas, puede captar su idea, su esencia, en virtud de poseer esta dimensión espiritual, que le permiten penetrar en aquellas regiones en donde sólo habitan las formas puras.

En otro aspecto, que también determina al hombre, encontramos la libertad. El hombre es el único animal que goza de libertad, el único que puede elegir. El hombre puede superar el miedo y aun enfrentar aquello que teme. Puede comer o no, más allá de la sensación de hambre que eventualmente tenga.

Con independencia absoluta de los instintos (que poseemos a partir de la dimensión material), el hombre puede superarlos, y es más aún, el hombre puede contrariar a sus instintos.

"El hombre es, según esto, el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética frente a la vida —vida que le estremece con violencia—. El hombre puede reprimir y someter los propios impulsos; puede rehusarles el pábulo de las imágenes perceptivas y de las representaciones. Comparado con el animal que siempre dice sí a la realidad, incluso cuando la teme y rehuye, el hombre es el ser que sabe decir que no, el asceta de la vida" [...] "El hombre puede sublimar la energía de sus impulsos en actividades espirituales" ⁸.

⁷ SCHELER, M., *El Puesto...*, cit., págs. 58, 59, 69, 70, 71 y 72.

⁸ SCHELER, M., *El Puesto...*, cit., pág. 72.

La libertad es de la propia esencia de la conducta humana, a tal punto, que no cabría hablar de responsabilidad si el accionar del hombre no se encuentra íntimamente ligado a este concepto de elección libre, de libertad. Y la libertad de elección nos lleva necesariamente a la posibilidad de valorar una u otra alternativa, para entonces sí, poder elegir.

Asimismo, el hombre penetra por su capa espiritual en el mundo moral. Los conceptos que de éste pueda extraer, le indican la dirección de su conducta, el obrar en su vida y la orientación de su elección.

Es su propia elección libre violar o no el contenido moral de su propia existencia. Nadie puede ahorrarse esta responsabilidad al hombre. Es el hombre, sin intermediarios de ninguna clase, el que se encuentra solo y en contacto directo e inmediato con los valores morales.

Sólo a partir de la existencia de la dimensión espiritual, se puede comprender esta serie de fenómenos relacionados con la íntima convicción humana que lo lleva hacia el bien. Hacia la búsqueda constante de su propia perfección.

Hemos analizado la dimensión espiritual del hombre, creemos que se ha demostrado que el hombre es algo más que mera animalidad. El sentir del hombre supera el sentir de las bestias, aunque más no sea por el simple hecho de trascender el momento vivido, que nos eleva por sobre la materia y nos lleva a compartir un mundo ajeno a la simple existencia física, el mundo de las formas puras, al que accedemos por esa capa de nuestra misma esencia, a la que llamamos el espíritu.

De esta dimensión surgen determinadas cualidades que deben ser reconocidas por el Derecho: la libertad, la educación, el ocio, el esparcimiento, la libre expresión de sus ideas y pensamientos, la libre práctica de sus convicciones religiosas, etcétera.

IV. DIMENSIÓN INDIVIDUAL

El hombre es un individuo único e irrepetible. Es la más excelsa experiencia de Dios o de la naturaleza. La genialidad máxima de la evolución natural o de Dios (el plantear ambas alternativas no niega que cada uno de nosotros tenga sus respectivas convicciones al respecto, simplemente, no es objeto de nuestro estudio el origen del hombre, por ello, es indistinto plantear su génesis en la Divinidad, o en la naturaleza, según la creencia de cada quien).

Cada hombre, cada uno de los millones de millones de hombres que han fatigado el planeta, es único. La experiencia es irrepetible, la existencia del hombre implica la necesaria fragilidad de lo insustituible, de lo irremplazable.

De la individualidad del hombre surge su sustantividad. Hay distintas maneras de ser real, es decir, se presentan distintas formas de ser real, por ejemplo, el viento es real, pero su peculiar forma de ser real es distinta a la forma de ser real de un perro. *"Podemos caracterizarla, en una primera aproximación, indicando que el perro del ejemplo es real con cierta independencia en el ser real que se nos manifiesta muy netamente en ese individuo que percibimos (individuo canino, por supuesto). Hay, pues, un individuo real, que existe en el mundo, y que es real con cierta independencia en el modo de ser real" [...] "No ocurre precisamente lo mismo en el caso del viento. Por lo pronto, lo que llamamos viento es lo que podemos designar un fenómeno dinámico, un proceso, cuya individual es, si aún es posible en el caso hablar de individualidad, muy problemática, en contraste con la neta individualidad del perro"*⁹.

Decimos que el hombre es un todo sustantivo, y entendemos por todo una pluralidad de partes que se encuentran relacionadas entre sí y con el todo.

Las células de que se compone el organismo de cualquier ser se renuevan constantemente. Nuestros cuerpos están sometidos a cambios continuos, pese a ellos, el todo sustantivo pervive en el cambio, es decir, permanece en sí, más allá de los cambios cotidianos que se producen.

Finalmente, sobre este aspecto, cabe decir que el todo sustantivo existe en sí mismo, a diferencia de lo que existe en otro (todo accidental). Si pensamos, lo que pensamos no existe en sí mismo, sino en nosotros, en cada uno de nosotros que pensamos ese particular pensamiento. En cambio, cada uno de nosotros existe en cada uno. Es decir, yo existo en mí, el perro del ejemplo existe en sí, y el pensamiento sobre un perro blanco que en este momento pienso, existe sólo en mí y por mí.

Este planteo requiere un posterior análisis, aquí tan sólo lo nombramos. Luego, más adelante, lo desarrollaremos acabadamente. Tan sólo nos interesa afirmar en este punto que: el hecho de pensar, de concebir determinada idea, no tiene una existencia independiente del sujeto que la piensa. Esto, que es así, no implica que la existencia del objeto pensado dependa del fenómeno psíquico de pensar. Debemos diferenciar ese fenómeno: el pensamiento de la cosa pensada. Ejemplifiquemos: nuestra particular concepción de la justicia no determina la existencia de ésta como valor, ya que este valor, como todos los valores, tiene una existencia en sí, con absoluta independencia de nuestra captación de ellos, la que podrá ser

⁹ SOAJE RAMOS, Guido, *Filosofía del Derecho*, Tema I, Parte Fundamental, "El tema del hombre", Cuadernos Didácticos, Instituto de Filosofía Práctica, Buenos Aires, 1979, pág. 4.

correcta o incorrecta, completa o incompleta, suficiente o insuficiente, etcétera. Sin que ello haga mella alguna en la pura existencia imperecedera de los valores.

En otro orden de ideas, existe una antigua discusión en el terreno de la individualidad del hombre que, fundamentalmente, pretende justificar diversas posiciones políticas y de poder. Hemos afirmado que el hombre es un individuo, pero, inmediatamente corresponde agregar que, a su vez requiere de la sociedad para realizarse acabadamente (sobre esto volveremos al tratar la dimensión social).

"Cuando Eurípides pone junto al yo clamante la masa que, desde el coro, expone las inquietudes y pareceres colectivos, extiende junto al yo la dilatada llanura de la humanidad. Descubre en ella un elemento perfecto de medición. El ser individual halla su proporción vertical y horizontalmente."

"Al exponer de Humboldt el ideal de humanidad se gesta, en el campo histórico, el ideal del hombre universal, erigido en representante supremo de la civilización. Comte lo cimentó al afirmar que la sociología es la base necesaria de la política. Hegel llevó a sus últimas consecuencias filosóficas esa certera intuición. Afirmó del espíritu que existe por sí mismo, que sólo podrá llegar al pleno ser en sí mismo en la medida en que el yo se eleve al nosotros o, con sus palabras, al yo de la humanidad. El racionalismo poskantiano había trasladado, asimismo, su campo visual desde el individuo a la sociedad, desde el hombre a la humanidad" [...]
*"Sin el hombre no podemos entender de modo alguno los fines de la naturaleza, el concepto de la humanidad ni la eficacia del pensamiento"*¹⁰

La sustantividad del hombre nos permite afirmar su existencia. Existencia ésta, que no puede comprenderse sin fundirla íntimamente con la sociedad. Cada uno de nosotros somos en nosotros mismos, resulta rotunda nuestra existencia en nuestra individualidad humana. Sin embargo, el ser del individuo humano, su propia existencia depende, a su vez, de su correlato necesario: la sociedad.

De la dimensión individual surge una serie de cualidades que el orden jurídico debe reconocer: derecho a la privacidad, a la defensa, a trabajar, a ejercer industria, comercio, profesión, arte u oficio, a transitar, a asociarse, a peticionar, etcétera.

¹⁰ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., págs. 29/45.

V. DIMENSIÓN SOCIAL

El hombre es un ser social. Aristóteles lo plantea al afirmar que es un ser ordenado para la vida social.

Esta afirmación surge del conocimiento pleno de la naturaleza humana. El hombre aislado no existe ni existió jamás, además, tampoco podría llegar a existir. La soledad, en términos estrictos —ya lo afirmaban los clásicos—, sólo corresponde a un bruto o a Dios.

El hombre aislado, tal como lo concebió la frustración, no existió en momento alguno del devenir. Desde todos los tiempos, desde el primer momento del primer hombre, éste vivió en sociedad. "Después Jahvé Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo".

Pretender encontrar en el pasado remoto al hombre aislado es absurdo y no resiste el menor análisis, el hombre como tal siempre existió en la medida de la existencia de la sociedad. Porque es de la propia esencia del hombre vivir en sociedad, y su existencia como tal depende, a su vez, de la coexistencia en el amplio marco de la sociedad humana. *"La conclusión de que sólo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre, y no en el aislamiento, puede ser el agregado indispensable al ideal filosófico de sociología, cuya expresión más simple sería la de que nos es grato llegar a la humanidad por el individuo y a éste por la dignificación y acentuación de sus valores permanentes"*¹¹

Lo dicho nos permite afirmar que no existe el hombre aislado, con el agregado indispensable, de que tampoco existe la comunidad carente de individuos. Simplemente, el hombre es un individuo, que a los fines de su propia existencia, vive en sociedad.

De la dimensión social del hombre surgen determinadas cualidades que debe recoger el ordenamiento jurídico: derechos del trabajo, a asociarse, a la igualdad, a la sindicalización, a la actividad política, a peticionar, etcétera.

Hemos dicho que el hombre es una maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos.

Esta definición resalta la existencia de cuatro dimensiones, a saber: la materialidad, la espiritualidad, la individualidad, y la sociabilidad. Hemos intentado demostrar la existencia de cada una de ellas, y la necesaria coexistencia armoniosa de las mismas, que les permita entrelazarse entre sí de manera tal que, entre todas, estructuren al hombre.

¹¹ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., pág. 37.

La presencia en el hombre de estos aspectos enumerados, de naturaleza contradictoria (v.gr., materia-espíritu) no se inhiben entre sí, sino que se potencian en esa unidad superadora, que es el hombre.

La armonía en la sociedad humana depende de la comprensión y reconocimiento cabal de lo que es el hombre. El hombre es: materia, espíritu, individuo y sociedad; no alguna de ellas, sino todas, absolutamente todas. Así, el equilibrio del hombre se encuentra en perfecta armonía con él mismo y con sus semejantes, en el máximo ensanchamiento del yo, que se halla en el nosotros, en clara reproducción del orden cósmico, donde cada partícula tiene su función asignada desde todos los tiempos como mensaje indeleble del eterno orden del ser.

VI. LA SOCIEDAD

Hemos analizado el tema del hombre, ahora nos abocamos al análisis de la sociedad humana.

Inmediatamente surge la disyuntiva de ver a la sociedad humana como algo natural al hombre, o por el contrario, una creación de él.

En la primera posición encontramos a Platón: *"El estado tiene un origen natural en sus mismos comienzos y en las líneas esenciales de su ulterior desenvolvimiento. No es el capricho lo que ha congregado a los hombres, sino que siguen en ello un instinto y una ley de la naturaleza. Platón no suscribiría ciertamente ninguna de las teorías del pacto social que ponga como fundamento histórico y jurídico del estado la arbitraria voluntad de los hombres, y de la misma deriven sus particulares instituciones. Platón polemiza expresamente en Las Leyes (889 dss) contra la opinión de la sofística, de que el hombre en ese terreno puede disponer a su antojo, como si no hubiera normas superiores al hombre" [...]* "Platón es el primero que ha enfrentado a la voluntad de poder de los dictadores y de las masas una superior instancia a la que constantemente ha apelado la humanidad cuando ha sido víctima de sus propios excesos" ¹².

Posteriormente, Aristóteles nos plantea que el hombre es un *zoon politikon*, es decir, un animal político que por su propia esencia vive en sociedad. No la inventa, no la crea, simplemente no puede ser de otra manera. *"De aquí se colige claramente que la ciudad es una de las cosas más naturales, y que el hombre, por su naturaleza, es animal político y civil, y que el que no vive en ciudad, esto es errante y sin ley, o es mal hombre o es más que hombre, como aquel a quien vitupera Homero con estas pala-*

¹² HIRSCHBERGER, J., *Historia de la Filosofía*, Herder, Barcelona, 1968, págs. 128/129.

bras: 'Hombre sin ley, sin suerte, sin morada'. Porque el que tal es, junto con esto de su natural es amigo de la guerra, como que a ningún yugo está sujeto, sino suelto como gavilán. Por esto ser el hombre animal político y civil muy más de veras que las abejas, y que ningún otro animal que va junto en manadas; porque, como ya está dicho, la naturaleza ninguna cosa hace innecesaria y, entre todos los animales, sólo el hombre tiene uso de razón y de lenguaje" [...] "Consta, pues, que la ciudad es cosa que consiste en natura, y que es primero que ninguno de nosotros. Porque si cada uno viviera solitario no podría bastarse a sí mismo; será comparado con la ciudad, de la misma manera que las partes con el todo. Pero aquel que en ninguna cosa puede hacer compañía, o el que por ser para sí mismo suficiente no tiene necesidad de cosa alguna, ninguna parte es de la ciudad, de manera que o será bestia o será Dios" [...] "consta, pues, que la ciudad no es la comunicación del lugar, ni el no inferirse agravios unos a otros, ni tampoco por causa del dar y recibir. Bien que de necesidad han de atravesarse estas cosas entre los ciudadanos, pero no porque se hallen estas cosas es por eso ciudad, sino que aquella es comunidad, hecha de casas y familias por causa de la vida perfecta y bastante para sí misma" ¹³.

Es decir, la vida humana debe necesariamente desarrollarse en comunidad, porque el hombre que no vive en comunidad, será cualquier cosa, pero jamás un hombre.

Por su parte, Santo Tomás afirma la esencial vida social en el hombre: *"El hombre es, como lo había formulado Aristóteles, un ser social por su misma naturaleza. En aislada soledad no hubiera podido desarrollarse para la vida; pues la naturaleza no le ha instruido de tantos y tan seguros instintos como a los animales. Ha de ayudarse con su razón. Pero esta ayuda se da del mejor modo posible dentro de la sociedad, donde todos se aunan en el excogitar y descubrir lo necesario y deseable para la vida, y cada uno contribuye con su parte a la máxima perfección posible del todo. Pero en una comunidad de fin se requiere también un orden común, y esto se obtiene por los lazos sociales, y comenzando por la familia, siguiendo por los gremios y asociaciones hasta la organización estatal. El mismo lenguaje revela, como ya lo notó Aristóteles, una natural sociabilidad de los hombres" ¹⁴.*

¹³ ARISTÓTELES, *Política*, Orbis, Madrid, 1985, págs. 26, 27 y 134.

¹⁴ HIRSCHBERGER, *Historia...*, cit., pág. 418.

En la segunda posición encontramos ya antecedentes en los sofistas, frente a los que se levanta la voz de Sócrates. Para este estudio comenzaremos con las teorías surgidas del iluminismo.

Hobbes considera que el hombre es naturalmente malo, lo identifica como un lobo de los hombres *homo homini lupus*. El estado natural del hombre es la guerra de todos contra todos. Para evitar la destrucción de los hombres —lo que fatalmente debería ocurrir de continuar ese estado— surge el pacto social. Este pacto no es más que un artificio, un contrato realizado por los hombres, mediante el cual, se garantizan mutuamente la seguridad necesaria para poder subsistir; limitando fuertemente la violencia, y el carácter antisocial del que es portador natural el hombre.

En este pacto, cada uno de los hombres renuncia a lo que tiene en favor del soberano, el que no queda ligado a este contrato, por el simple hecho de no ser parte del mismo. Este estado así creado, y su autoridad: el soberano, tiene poder absoluto, sobre todos los súbditos. Allí se encuentra —según Hobbes— el único mecanismo que permite controlar los excesos, a los que son afectos los seres humanos, por su propia naturaleza.

Para culminar con este panorama tan sombrío del hombre, que nos pinta Hobbes, afirma que el hombre es de sí un ser antisocial, y que la única razón por la cual éste modifica sus naturales inclinaciones, y se hace social, la encuentra en el miedo y la necesidad.

Locke, por su parte, entiende que en su estado original, el hombre es naturalmente bueno. El tránsito del estado natural a la sociedad civil, obedece al simple deseo de asegurar, mediante la ley, los derechos que son inherentes a cada uno de los hombres.

En este pacto los hombres no renuncian a sus derechos, simplemente los entregan para que la mayoría los administre en representación de todos.

Montesquieu, al analizar el tema de las leyes de la naturaleza, nos plantea: *"Para conocerlas bien hay que considerar al hombre antes de que se establecieran las sociedades, ya que las leyes de la naturaleza son las que recibió en tal estado."*

"La Ley que imprimiendo en nosotros la idea de un creador nos lleva hacia él, es la primera de las leyes naturales por su importancia, pero no por el orden de dichas leyes. El hombre en estado natural tendría la facultad de conocer, pero no conocimientos. Es claro que sus primeras ideas no serían ideas especulativas. Pensaría en la conservación de su ser antes de buscar su origen. Un hombre así sólo sería consciente, al principio, de su debilidad; su timidez sería extremada. Y si fuera preciso probarlo con la experiencia, bastaría el ejemplo de los salvajes encontrados en las selvas, que tiemblan por nada y huyen por todo."

"En estas condiciones cada uno se sentiría inferior a los demás o, todo lo más, igual, de modo que nadie intentaría atacar a otro. La paz, sería, pues, la primera ley natural."

"Hobbes atribuye a los hombres, en primer término, el deseo de dominarse los unos a los otros, lo cual no tiene fundamento ya que la idea de imperio y dominación es tan compleja y depende de tantas otras ideas, que difícilmente podría ser la que tuvieran los hombres en primer lugar. Hobbes se pregunta: '¿por qué los hombres van siempre armados si no son guerreros por naturaleza, y por qué tienen llaves para cerrar sus casas?'. Con ello no se da cuenta que atribuye a los hombres, antes de establecerse las sociedades, posibilidades que no pueden darse hasta después de haberse establecido, por no existir motivos para atacarse o para defenderse."

"Al sentimiento de su debilidad el hombre uniría el sentimiento de sus necesidades y, así, otra ley natural sería la que le inspirase la búsqueda de alimentos."

"He dicho que el temor impulsaría a los hombres a huir unos de otros pero los signos de un temor recíproco y, por otra parte, el placer que el animal siente ante la proximidad de otro animal de su especie, les llevaría al acercamiento. Además, dicho placer se vería aumentado por la atracción que inspira la diferencia de sexos. Así, la solitación natural que se hacen siempre uno a otro constituiría la tercera ley."

"Aparte del sentimiento, que en principio poseen, los hombres pueden, además, adquirir conocimientos. De este modo tienen un vínculo más del que carecen los demás animales. El conocimiento constituye, pues, un nuevo motivo para unirse. Y el deseo de vivir en comunidad es la cuarta ley natural ... Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y comienza el estado de guerra"¹⁵

Rousseau, por su parte, entiende que el hombre es esencialmente bueno en su estado natural, es la sociedad la que lo corrompe. Sin embargo, el hombre no puede sustraerse de este nuevo estadio de su evolución, tal es vivir en sociedad. Es por eso, frente a la imposibilidad de continuar en su estado natural, que el hombre se encuentra impelido a cristalizar el pacto social.

En el Contrato Social Rousseau nos dice: *"Un pueblo, dice Grocio, puede darse un rey. Según Grocio, un pueblo ya es, pues, un pueblo antes de darse un rey. Esta misma donación es un acto civil, supone una delibe-*

¹⁵ MONTESQUIEU, *El Espíritu de las Leyes*, Orbis, Buenos Aires, 1984, págs. 33/34.

ración pública. Antes pues, de examinar el acto por el cual un pueblo elige un rey, convendría examinar el acto por el cual un pueblo es un pueblo. Pues siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad.

"En efecto, si no hubiera convención anterior, ¿dónde estaría, a menos que la elección fuese unánime, la obligación del pequeño número a someterse a la elección del grande, y de dónde cientos que quieren un jefe tienen derecho a votar por diez que no lo quieren? La ley misma de la pluralidad de sufragios es resultado de la convención, y supone la unanimidad por lo menos una vez".

Luego, ya en el tema específico del pacto social, nos dice: "Encontrar una forma de asociación que defienda con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, cuya solución da el contrato social... Estas cláusulas bien entendidas se reducen todas a una sola: la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Pues, en primer lugar, dándose cada uno todo entero, la condición es igual para todos, y siendo igual para todos, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Por otra parte, dándose cada uno sin reserva, la unión es todo lo perfecta que puede ser y ningún asociado tiene ya nada que reclamar. Pues si le quedan algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiera fallar entre ellos y el público, siendo cada cual su propio juez pretendería enseguida serlo en todo, subsistiría el estado de naturaleza y la asociación llegaría a ser necesariamente tiránica o inútil... De suerte que si se separa del pacto social lo que forma parte de su esencia resultará que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo"¹⁶.

Para concluir esta reseña y resaltar la disputa que generó este criterio, citamos ahora una sátira escrita por Fray Francisco de Paula Castañeda: "Todos estos filósofos del siglo diez y nueve como no admiten la escritura, y reniegan de toda revelación, se echan a nadar por esos trigales de Dios en materias políticas y consideran primero a los hombres como unos avestruces, o peor mil veces que avestruces sin unión, sin sociedad; después los pintan con deseos de juntarse; después los pintan recogiendo vo-

¹⁶ ROUSSEAU, J., *El Contrato Social*, Orbis, Buenos Aires, 1984, págs. 164, 165 y 166.

tos para averiguar la voluntad general, hasta que habiéndose juntado todos sin faltar un voto resultó la soberanía, y la obligación de no guillotinarsen jamás...; resultó también la obligación de que a los niños no se los castigase, porque el niño no está sujeto a los padres más que por el interés de la mantención; pero cuando son grandecitos es preciso que los padres hagan alianza y pacto social con los hijos para que éstos no les rompan la cabeza por la mala educación que le han dado"¹⁷.

Entendemos que esta disputa, en nuestros días, tiene más de anecdótico que de cuestiones fundamentales. Creemos que ninguno de los filósofos enrolados en las corrientes pactistas pretenden plantear el pacto social como un hecho comprobable históricamente, ni siquiera como una especulación de existencia posible. Tan sólo quieren encontrar una base segura para elaborar sus ulteriores conclusiones, máxime, si nos situamos en la época y comprendemos el exceso de celo racionalista de estos autores. Entonces, pues, nadie plantea que el pacto social existió en algún momento, ningún autor describe las circunstancias que rodearon el tan mentado pacto, ni el lugar, ni tampoco la época en que se hizo. Simplemente, no podían aceptar, desde su estructura racionalista, la clara concepción aristotélica.

Si alguna crítica corresponde deslizar sobre esta corriente, es que en realidad fueron pensadas para justificar determinadas conclusiones políticas (v.gr., Hobbes, absolutismo de Estado; Rousseau, libertad individual) y no se preocuparon en bucear en la esencia del hombre para encontrar su verdadero ser, como tampoco lo hacen, por ejemplo, los pensadores de orientación cristiana, en el origen del hombre, que lo encuentran en el acto de creación de Dios revelado a los hombres.

Obsérvese que Montesquieu nos plantea como ejemplo del estado natural del hombre el de los salvajes encontrados en la selva, como si estas personas no vivieran en sociedad. Sin lugar a dudas, su sociedad diferiría mucho de la de Montesquieu o la de Jorge I (rey de Inglaterra). Pero nada nos autoriza a pensar que tales personas vivían en un estadio previo al de la sociedad. Estadio al que se accede luego de formalizar el tan mentado contrato social. De la misma manera, en nuestro siglo se realizaron innumerables trabajos sobre grupos étnicos primitivos, en algunos casos con nulo contacto con la civilización exterior. Nada nos permite opinar que esos grupos carezcan de sociedad alguna; obviamente, distinta a la nuestra, ajena a la nuestra, lo que, además resulta lógico, es la propia respuesta de organización social de un grupo que se encuentra aislado del resto. Lo

¹⁷ TAU ANZOÁTEGUI, *Las Ideas Jurídicas en la Argentina. Siglos XIX y XX*, Perrot, Buenos Aires, 1977, pág. 46.

que afirma que no depende de la voluntad de un número de personas, que en determinado momento histórico decide pactar la existencia de la sociedad humana, sino que de suyo, el hombre vive en sociedad, no tiene otra alternativa.

Las incongruencias en que caen los pensadores de esta corriente, en este terreno, son tan grandes, que nos permite afirmar que se lo plantea como un mero punto de partida, el instante en que comienza el estudio que se proponen. Lo anterior y lo distinto estaba fuera de lo que llamaron la sociedad civil.

En otro orden de ideas creemos que efectivamente el hombre fue perfeccionando su sociedad. A cada momento ésta fue más compleja, en un todo de acuerdo al concepto de la evolución.

Pretender la existencia del hombre aislado es tan absurdo como plantearse la existencia de la sociedad sin hombres.

Siempre, desde el primer hombre que fatigó nuestro planeta, éste vivió junto a otros hombres, compartió con ellos las dichas y desdichas de ese fatigar. Y es esto precisamente una de las diferencias esenciales del hombre con los mamíferos superiores. Podrá tener, o no —por ejemplo— marcha erecta el hombre, pero lo que hace esencialmente al hombre es su capacidad de unirse a otros hombres —lo que trae como mensaje indeleble en su contextura genética— para el desarrollo y estructuración de la sociedad humana, entendida como suma de individualidades libres que persiguen su propia realización individual, la que se materializa en el máximo ensanchamiento del “yo”, que se logra en el “nosotros”.

Obsérvese que en cada nuevo individuo humano no comienza nuevamente la historia, sino que toma la experiencia y continúa la historia de todos aquellos que lo precedieron; ni la historia, ni la experiencia comienza en cada uno de nosotros, sino que las tomamos de los demás, para que, a partir de esta transmisión, elaboremos nuestra propia historia y experiencia, las que a su vez, transmitiremos, y así se jalona el devenir del hombre.

En estos momentos una porción de hielo en la Antártida se quiebra y se separa del resto, y así, comienza su peregrinar marino, que quizás la lleve hasta las costas de la Patagonia. Más allá de nuestra percepción del fenómeno, más allá de haber visto alguna vez un témpano, sabemos que existen. Podemos conocer o no África, pero sabemos que allende el Atlántico se encuentra el continente africano.

Esta capacidad de abstracción que nos permite conocer, aun aquello que no ha caído en el ámbito de nuestros sentidos, sólo es posible si existe a su vez un medio que nos posibilite, mediante el intercambio con otros

hombres, “conocer” aun aquello que no se encuentra en nuestro reducido círculo de experiencias directas e inmediatas.

En síntesis, afirmamos que es natural y esencial en el hombre vivir en sociedad. Desde siempre el hombre vivió en comunidades más o menos complejas. El hombre aislado como punto de partida de la sociedad civil es tan sólo un argumento que permite elaborar y justificar distintas teorías políticas (v.gr., absolutismo de Estado, Hobbes; libertad individual, Rousseau), pero en la realidad de nuestra historia, el hombre aislado jamás existió; y el hombre en su estado natural, previo a la “existencia de la sociedad civil” vivió siempre en comunidad.

Es allí, en la comunidad, donde el hombre resalta su inmensa dimensión humana, al lograr perfeccionar su yo en ese último ensanchamiento, que encontramos en el nosotros.

Aristóteles ya nos decía que el hombre es un ser ordenado para la convivencia social, el bien supremo no se realiza, por consiguiente, en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del estado; la ética culmina en la política.

Es decir, ese bien supremo al que tiende naturalmente el hombre se realiza en su vida social, junto a otros hombres en la corrección del egoísmo individual, volcando, entonces, su fuerza creadora —el sino de su propio destino— en la concreción del destino común.

Distintas teorías políticas han puesto su énfasis en algunas de las dimensiones del hombre (v.gr., en el individuo, el liberalismo; en la sociedad y en el estado, el marxismo) y, consecuentemente, no reconocen el ser total del hombre, sino sólo alguno de sus aspectos, lo que redundará en detrimento del desarrollo del hombre destruyendo su armonía y, por ende, la de su comunidad.

El materialismo genera una ruptura en la paciente elaboración de largos siglos de pensamiento humano. A partir del racionalismo ya nada está seguro. Sólo vale aquello que la razón puede “probar” acabadamente. El hombre es el nuevo dios, donde cobra absoluta validez la máxima de Protagoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Ya las cosas no tienen medida en sí mismas, es el hombre el que se las otorga. No existe lo justo en sí, algo será justo o injusto según el cristal con que se mire ese algo concreto. Todo se verá según el criterio subjetivo de cada hombre, negándose a encontrar un sendero universal objetivo.

Un relativismo de tal naturaleza sólo puede conducirnos a un descreimiento total de la misión del hombre. El hombre, así conceptualizado, ya no es un ser ordenado para la convivencia social, acentuando su búsqueda de la perfección y la felicidad del conjunto.

*"Algo falla en la naturaleza cuando es posible concebir —como Hobbes en el Leviathan— al homo hominis lupus, el estado del hombre contra el hombre, todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz. Hobbes pertenece a ese momento en que las luces socráticas y la esperanza evangélica comienzan a desvanecerse ante los fríos resplandores de la razón, que a su vez no tardará en abrazar el materialismo. Cuando Marx nos dice que de las relaciones económicas depende la estructura social, y su división de clases, y que por consiguiente la historia de la humanidad es tan sólo la historia de la lucha de clases, empezamos a divisar con claridad, en sus efectos, el panorama del Leviathan"*¹⁸.

La conjunción de la razón con el materialismo y el "progreso" —como fin último del hombre— ha provocado en la sociedad humana profundos conflictos que aún hoy no los tenemos resueltos. Para demostrar acabadamente esta afirmación, observemos desapasionadamente la comunidad que hemos realizado. Por doquier veremos como la sinrazón y la injusticia se enseñorea. Tomemos un solo aspecto, el hambre en el mundo. Millones y millones de hombres se encuentran hoy subalimentados (no existe mayor agresión a la dignidad humana que aquella que impide su propia subsistencia). Es cosa de todos los días las cifras tétricas que los diarios nos informan sobre la cantidad de chicos que mueren por desnutrición, o aquellas otras que nos grafican los porcentajes de mortalidad infantil. La perversa contradicción entre la opulencia de algunos frente a la muerte por falta de alimentación de otros, demuestra que indudablemente algo falla en nuestra sociedad actual. Nos atrevemos a afirmar que una de las causas centrales de la falencia es, precisamente, la destrucción de esa maravillosa armonía que es el hombre, al privilegiarse alguna de sus dimensiones en detrimento de las otras.

El individualismo egoísta nos plantea la búsqueda del equilibrio, de la salvación, en la soledad de cada individuo, a lo sumo, en cada grupo familiar. Como si le fuera posible al individuo —a cada uno de nosotros— por más grande que sea la acumulación de riquezas que haya logrado, sustraerse de la angustia social que provoca la existencia de una injusticia —o muchas— sin resolver, en el seno de una sociedad concreta.

En la otra posición, la deificación del estado, nos remite a una inmensa estructura, donde el hombre es, apenas, una parte muy pequeña, quizás insignificante...

¹⁸ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., pág. 24.

"En la consideración de los supremos valores que dan forma a la contemplación de ideal, advertimos dos grandes posibilidades de adulteración: una es el individualismo amoral, un retorno a los estados inferiores de la evolución de la especie; otra reside en la interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador."

"En realidad operan las dos un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados, en la segunda, a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos, por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, le es arrebatada esa probabilidad —la gran probabilidad de existir—, por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada... Importa, seguramente, no perder de vista al hombre en esta nueva contemplación revisionista de las jerarquías."

*"No es perfectamente imposible disociar el todo de las partes o acentuar exclusivamente sobre lo colectivo, como si fuese por entero diferente a la condición de los elementos formativos. La sublimación de la humanidad no depende de su consideración preferente como del hecho de que el individuo que la integra alcance un grado que la justifique. La senda hegeliana condujo a ciertos grupos al desvarío de subordinar tan por entero la individualidad a la organización ideal, que automáticamente el concepto de humanidad quedaba reducido a una palabra vacía: la omnipotencia del estado sobre una infinita suma de ceros... Pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redundará en beneficio de ésta. Una suma de ceros es cero siempre; una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva sólo para aquellas formas de vida en que se producen, asociados al materialismo más intolerante, la deificación del estado, el estado mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo... Hegel convertirá en dios al estado. La vida ideal y el mundo espiritual que halló abandonados los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertida en serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la traslación posterior: el materialismo conducirá al marxismo, y el idealismo ya no se acentúa en el hombre; será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel la deificación del estado ideal con su consecuencia necesaria, la insectificación del individuo"*¹⁹.

¹⁹ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., págs. 35, 50, 51 y 67.

Ambas posiciones —individualismo y colectivismo— son falsas y ajenas al hombre y ambas lo han golpeado profundamente, lo han desnaturalizado. Su reconstrucción a partir de reencontrar el sentido y la misión del individuo en el contexto social es, sin lugar a dudas, la misión y la tarea de nuestro tiempo.

Para centrar el problema, creemos encontrarlo en que no se le reconoce al hombre lo que le corresponde, en su enorme dimensión trascendente. El desafío es lograr que las instituciones que el propio hombre genera en el seno de su comunidad, lo reconozcan tal cual es: materia, espíritu, individuo social.

"En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición, material también."

"No creemos que ninguna de estas formas posea condiciones de rendición. Están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia."

"Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la pasiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad" ²⁰.

El elemental principio de la dignidad de la persona del hombre nos obliga a eliminar de la sociedad —como mandato primero de la justicia— la posibilidad de la explotación. No hay antagonismo mayor a la dignidad de la persona del hombre que la posibilidad de su explotación. Sea ésta producto de las individualidades egoístas o de la paulatina destrucción de su personalidad en una sociedad tratada y gobernada como una masa.

Desde otro punto de vista, las sociedades modernas presentan otras formas de agresión a la dignidad de la persona del hombre, que no dependen directa o indirectamente de las instituciones políticas que cada sociedad se haya dado. Nos referimos a los fenómenos de consumo y masificación.

Pareciera que el hombre de nuestros días troca el ser por el tener. El éxito del hombre se mide, con exclusión de cualquier otra consideración, en la acumulación de bienes materiales, con el lógico detrimento de su dimensión global. El hombre deja de tener como destino final, como objetivo último la perfección, la sabiduría, para transformarse en un simple acu-

²⁰ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., pág. 74.

mulador de bienes. Y empeña en esto tanto esfuerzo, tanta voluntad, que pareciera que aquellos bienes pudieran relevarlo de sus responsabilidades, en el momento culminante de su propia vida.

Asimismo, en nuestra sociedad de hoy existe un nuevo y enorme peligro para el hombre. Nos referimos a su masificación, que sumado al gigante exterior, determina que la autovaloración del individuo se encuentre en niveles bajísimos. Observemos al hombre, al individuo, a cada uno de nosotros, con nuestras grandes limitaciones, con nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, frente al gigante exterior que nos rodea. Frente a ese enorme adelanto científico-tecnológico que a cada paso nos sorprende. No es extraño entonces, que nos consideremos minúsculos, que nuestra propia valoración caiga al punto tal de hacernos sentir como siervos de todo lo logrado y no amos —como corresponde a nuestra condición— de ese gran adelanto que dio la humanidad. Es nuestro desafío que el adelanto científico-tecnológico obtenido en los últimos tiempos sea acompañado por el consiguiente crecimiento del espíritu humano, que le permita ocupar el sitio de dueño de todas las cosas.

"La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima, porque ésta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee; pero puede suceder que, en ausencia de categorías morales, acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior."

"Frente a un complejo semejante —que en último término es un problema de cultura y de espíritu— son contados los medios de autodefensa. La civilización tiende a complicarse y no parece que por encima de lo exterior pueda resolverse esta incógnita íntima... El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso, sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual: el resentimiento. Previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa 'gana' que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada y desencantada, han convertido sus discípulos en la 'náusea'. Náusea ante lo moral, ante la herencia de la vida en común, náusea ante las leyes y los procesos inexorables de la historia, náusea biológica... Es hasta cierto punto poco comprensible que hallamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que,

a espaldas de sagradas leyes, se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción, como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. La náusea —como entelequia— opera sobre el desencanto individual. Es la angustia abstracta de Heidegger en el terreno práctico: corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar la cabeza. No es por tanto la teoría lo deplorable, sino la realidad, la deformación postrera de aquella insectificación, sólo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica”²¹.

Esta situación descrita, por la magistral pluma de Perón, y nuestro planteo sobre el individualismo y la insectificación, se debe a que se ha producido una gran falsificación en el tema que nos ocupa. Es absolutamente falso creer que el hombre puede subsistir, desarrollarse y, por último, realizarse de manera aislada. No nos referimos al hecho físico de la convivencia en una ciudad —que puede generar una de las formas más crueles de soledad—, ni tampoco al aislamiento planteado por las teorías pactistas —a las que ya nos hemos referido—, sino al aislamiento en la profunda comunión de intereses y objetivos con el resto de los hombres. Lo que garantiza la valuación correcta de la dimensión humana. Si los hombres compartimos objetivos y esperanzas comunes, nada de lo que genere el conjunto puede utilizarse para nuestra propia explotación. Si el avance científico-tecnológico es el resultado de intereses comunes, para satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos, jamás podrá sentirse ese avance como una perversa maquinaria que nos subyuga.

El principio esencial que resuelve este complejo problema, lo podemos resumir de la siguiente manera: el hombre no se realiza individualmente, para la realización plena de sí, requiere del conjunto.

Esto es así, porque no existen paredes, ni barrios fortificados, ni alarmas, ni rejas que puedan aislar al individuo de las injusticias que se generan en su comunidad, tampoco para este fin sirven las abultadas cuentas bancarias abiertas en algún remoto país.

De la misma manera, entendemos que el hombre que abdica de su dimensión individual en aras del estado, no logra por ese hecho, su realización. La felicidad del hombre, y por ende, su propia realización la encontramos en la acentuación de sus valores como individuo, volcando entonces, toda su potencialidad, toda su fuerza creadora en la concreción del bienestar común.

²¹ PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., págs. 48/49.

“Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales como base de redención y, al mismo tiempo, nuestra confianza de que no está lejano el día en que sea una persuasión vital el principio filosófico de que la plena realización del yo, el cumplimiento de sus fines más sustantivos, se halla en el bien general”²².

VII. LA EVOLUCIÓN

Hemos dicho que el hombre es una maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos. Esta maravillosa armonía como tal, conforma una dignidad. La dignidad de la persona del hombre es un dato que el ordenamiento jurídico debe reconocer y preservar.

La imagen valorativa del hombre ha costado a la humanidad varios siglos de evolución, el Cristianismo y el Humanismo la han delineado a lo largo de los tiempos.

El hombre es una dignidad que se encuentra en permanente forcejeo, con aquellas fuerzas que posibilitan o permiten la explotación, la miseria, el embrutecimiento, en fin, que posibilitan la injusticia. La lucha del hombre por preservar su dignidad es constante y, quizás, eterna. Es sin lugar a dudas, una de sus misiones esenciales, el luchar por mantener incólume la dignidad con que ha sido forjado.

De esta dignidad que atribuimos al hombre, la que reconocemos imperfecta e inconclusa, se colige que es, además, una vocación constante hacia formas superiores de vida.

En el devenir histórico de los pueblos, lo único que permanece constante es su propia evolución. Todo cambia, todo evoluciona día a día, minuto a minuto.

En resumen, el hombre, esa maravillosa armonía, es portador de su propia dignidad, y se mantiene en continua lucha por realizarla, ya que está conminado a la búsqueda permanente de formas superiores de vida, las que encuentra en la evolución.

Heráclito nos dice: todo fluye, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas están fluyendo constantemente junto a tí; nos metemos y no nos metemos en el mismo río; somos y no somos.

La evolución es constante, nada la detiene, todo cambia minuto a minuto. La modificación constante es lo único que pervive inalterable en el

²² PERÓN, J. D., *La Comunidad...*, cit., pág. 53.

decurso. El principio de la evolución afecta a todo y a todos, salvo aquellas regiones donde habitan las formas puras, en el mundo de los valores, al que el hombre penetra merced a su dimensión espiritual. Sin perjuicio de que mediante el mecanismo de la evolución, el hombre conoce los valores a cada momento mejor.

En nuestra actividad intelectual podemos agregar a los miles de años de historia conocida del saber de millones y millones de hombres que han fatigado la tierra, nuestras inquietudes posibles en los setenta años de expectativa de vida que hoy tenemos. Nada más. El margen para la originalidad y la creación es muy estrecho. ¿Qué decir frente a lo dicho ya por el viejo Aristóteles? ¿Qué hoja en blanco dejó para que nosotros la escribiéramos? Pareciera que no hay camino —por más estrecho que éste sea— para continuar por el sendero de la superación de aquellos que estuvieron antes.

El planteo de la evolución significa que en términos históricos los hijos son mejores que los padres, en virtud de la concreción de ese principio indeleble en el hombre: la vocación indeclinable hacia formas de vida superiores. Esta vocación se cristaliza en el mecanismo de la evolución.

No nos referimos al caso individual sino al colectivo, no planteamos que el hombre de fines del siglo XX debe tener mayor coeficiente intelectual que Einstein, por ejemplo, ni mayor desarrollo intelectual que Leonardo o Galileo. Cuando hablamos de la evolución nos referimos al hombre profundamente inmerso en su comunidad, y afirmamos que los hijos son mejores que los padres, en términos históricos, no biológicos. Es decir, el hombre (en conjunto con toda la comunidad) evoluciona, sus constantes cambios provocan a su vez modificaciones en las estructuras sociales, políticas y económicas de su comunidad. No es éste un avance en línea recta; sino que la línea recta se produce por el término medio entre los excesos y defectos de este tránsito hacia formas superiores de vida, que persigue de manera infatigable el hombre.

Cuando la evolución, producto de la naturaleza propia del hombre, pone en contradicción las estructuras sociales y las convicciones de cada uno de los hombres, se produce lo que conocemos con el nombre de revolución. Que consiste, simplemente, en acomodar las estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas a un nuevo estadio de evolución humana.

En una sociedad concreta, la evolución no produce los cambios individuales de manera mecánica y absoluta. Habrá algunos que se adapten con mayor facilidad que otros. Lo que resulta fácilmente observable es que la generación que produce el cambio tiene como antecedente algunas minorías en las generaciones anteriores. En la mayoría de los casos, los

primeros que plantearon los cambios fueron absolutamente incomprensidos en su tiempo, luego, la generación siguiente tomó la idea y la plasmó en la realidad. Y aquí tenemos un claro gráfico de cómo opera el mecanismo de la evolución, los hombres que se destacan en su tiempo no son comprendidos, porque están un paso más allá del estadio evolutivo concreto en que les tocó vivir; recién, cuando el conjunto social ha alcanzado el nuevo estadio, aquéllos son cabalmente comprendidos.

Hemos dicho que el hombre es una dignidad en continuo forcejeo, para preservarse como tal, y que lo único que permanece constante en el devenir histórico de la humanidad es su propia evolución.

Cabe preguntarse ahora, si esta evolución obra caprichosamente en la conciencia del hombre, o por el contrario, se encuentra vinculada de alguna manera más o menos notoria.

Esta cuestión la vamos a tratar durante todo este trabajo, ahora nos limitaremos a ver sólo un aspecto de ella.

Creemos que el hombre no actúa arbitrariamente, sino que su evolución es obra de la naturaleza humana y se encuentra vinculado de manera perceptible a esa vocación constante e ineludible que lo eleva hacia formas superiores de vida.

La historia del hombre tiene un motor, y ese motor, en nuestro criterio, lo encontramos en la búsqueda constante de formas superiores de vida. En última instancia, el centro vital del motor al que hacemos referencia es la justicia, la búsqueda de relaciones sociales cada vez más impregnadas del valor justicia. De manera tal que la evolución del hombre se encuentra determinada previamente por la justicia.

Hemos dicho que la evolución se puede representar gráficamente como una línea quebrada (cuyos puntos de inflexión son los excesos y defectos) pero tiene un término medio, de cuya unión surge una línea recta orientada a la justicia, a la realización de lo justo.

Esta elaboración teórica cae irremediabilmente si consideramos que los valores son subjetivos (la evolución en tal circunstancia no tendría orientación, su dirección la daría tan sólo el capricho del hombre, o fuerzas inferiores operarían en el seno social para llevarla quien sabe dónde).

Un relativismo de tal naturaleza lo encontramos en la náusea que provoca el enorme e inmenso adelanto científico-tecnológico de la humanidad, sin su correspondencia espiritual, "en donde el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica".

Por el contrario, creemos que los valores son objetivos, que la evolución que gobierna por doquier, tiene vedado el acceso al mundo donde habitan las formas puras, las esencias. Aquella (la evolución) se encuentra

íntimamente ligada y ordenada por los valores, a los que el hombre accede a cada momento histórico con mayor plenitud.

Con esto queremos decir que no es el hombre la medida de todas las cosas, sino que cada cosa tiene medida y valor en sí misma, el que le corresponde de acuerdo a su ubicación en el eterno orden del ser. Orden éste que más allá de nuestra incapacidad para captarlo en su plenitud existe en sí y por sí.

No es el hombre el que le otorga valor al valor, sino que el valor tiene valor en sí mismo. El hombre tan sólo lo capta correcta o incorrectamente, con mayor o menor plenitud. Obsérvese el caso de la esclavitud. Ésta no comienza a ser mala a partir del momento en que el hombre devela con mayor plenitud el valor de la persona humana, y con él, comprende la perversión que implica la esclavitud. La esclavitud, en sí misma, siempre fue mala, porque no depende de la falible valoración del hombre lo correcto o incorrecto. La institución de la esclavitud es esencialmente injusta, tanto en nuestros días, como en los días de Aristóteles.

Tomemos un ejemplo más cercano. Nuestro Código Civil planteaba diferencias profundas entre los hijos habidos en el matrimonio y aquéllos nacidos fuera de él. Hacía recaer sobre los hijos una serie de consecuencias dañosas por una conducta en la que no tuvieron parte alguna. Ninguna persona elige el momento ni las circunstancias para nacer. Estas diferencias se fueron morigerando hasta llegar a nuestros días donde subsisten aquellas diferencias que corresponden a las circunstancias propias del caso (conforme al estadio de evolución en el que nos encontramos). Sin embargo, el plantear la existencia de hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos y hacer recaer sobre inocentes el peso de la calificación, es profundamente injusto, tanto en nuestros días, como en los tiempos de Vélez.

Qué fue lo que ocurrió entonces; simplemente, la evolución permitió al hombre captar con mayor plenitud el valor que se encuentra en juego y, a partir de esa captación, la posibilidad de interpolarlo en su realidad cotidiana. Los hombres de nuestra sociedad de hoy, han evolucionado con respecto a los integrantes de la sociedad de Aristóteles o Vélez, en consecuencia, han captado con mayor plenitud el valor de la persona del hombre, y repugna a sus convicciones más íntimas la existencia de la esclavitud y la diferencia en el tratamiento de los hijos.

En este punto es importante resaltar que cuando la evolución llega a determinado estadio ya no es posible ignorarla y volver atrás. Hoy no resulta factible plantearnos la esclavitud porque afecta profundamente el valor de la persona del hombre. Y este valor internalizado en cada uno de nosotros, nos obliga a vivir conforme a él. O, dicho con las palabras de

Coing, en la evolución gobierna el principio que determina la irreproducibilidad de fases éticas superadas.

Obsérvese que dentro de algunas décadas criticarán convicciones que hoy planteamos como plenas de justicia. Esto se debe a que nuestra conceptualización y práctica jurídica y legislativa se encuentra indisolublemente atada a la justicia posible, de acuerdo a nuestro estadio de evolución. Porque la evolución provoca las mudanzas en la medida de las convicciones íntimas de cada hombre y en armonía con el conjunto. No es la convicción de un hombre singular ajeno al sentir de la generación a que pertenece. La evolución actúa sobre el conjunto de los hombres.

Hemos dicho que la evolución tiene un motor que la mueve y orienta su dirección. Este motor es la infatigable búsqueda de formas de convivencia más justas, es la permanente necesidad vital de lograr captar con mayor plenitud del valor justicia y, de tal manera, interpolarlo en la realidad. El devenir histórico del hombre es, pues, la búsqueda de la justicia. Pareciera que ésta opera con nosotros de la misma manera que el horizonte. Nos acercamos un paso; y él, a su vez, se aleja otro paso.

Quizás éste sea, en última instancia, el destino y la misión del hombre, la persecución de la justicia, sin poder realizarla jamás plena y absolutamente.

CAPÍTULO II CONCEPTO DE DERECHO

Al comenzar esta obra dijimos que el Derecho pertenece al hombre más que cualquier otra rama del conocimiento. Es el fruto de su exclusiva creación.

A partir de un constante intento de justicia —que determina la actuación humana— el hombre supera el mero ser físico para bucear en las profundidades que corresponden a las esencias, a fin de interpolar lo justo en su realidad cotidiana.

El Derecho pretende ser lo justo. Sin duda, es un intento de justicia, pero en su realización se encuentra con un material previo determinado por la realidad de que se trate.

El notable jurista romano Celso definía el Derecho como: *ius est ars boni et aequi* (el Derecho es la técnica o ciencia de lo justo y conveniente). Esta definición hace resaltar el problema central con el que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el libro, cual es: si el Derecho es algo independiente y ajeno o, por el contrario, se encuentra profundamente unido a lo justo y conveniente.

Esta discusión no es nueva. Sino que se remonta al primer momento del Derecho. Desde el instante mismo en que en forma caótica —en sus inicios— se expusieron las primeras normas de conducta humana, el hombre siempre se preguntó si era justo lo que la norma disponía.

A manera de ejemplo, transcribimos el discurso de Trasímaco en su diálogo con Sócrates, donde afirmaba: "*Tú crees que los pastores y vaqueros procuran el bien de las ovejas y las vacas, y las cuidan y engordan teniendo en cuenta muy otro fin que el interés de sus amos y el suyo propio y de la misma manera imaginas que los que mandan en las ciudades, y me refiero a los gobernantes de verdad, tienen otros sentimientos con respecto a sus gobernados que los que inspiran los rebaños a sus pastores, y que día y noche andan buscando otra cosa que no sea su conveniencia personal. Te encuentras tan lejos de comprender la naturaleza de lo justo y de*

la justicia y de lo injusto y de la injusticia, que ignoras que lo justo y la injusticia es en realidad un bien ajeno o conveniente para el más fuerte y el que gobierna, y un daño para el que obedece y está sometido; y que la injusticia es su contrario y ejerce su dominio sobre los verdaderamente sencillos y justos, que mandados hacen lo más conveniente para el más fuerte y sirviéndole aseguran su felicidad y no la propia. Observa, cándido Sócrates, que al hombre justo le va peor en todo lugar y circunstancia que al hombre injusto. Por ejemplo, en las asociaciones mutuas, donde se vinculan un hombre justo con otro injusto, nunca verás que al disolverse la sociedad reciba más el justo que el injusto, sino menos. En la vida ciudadana, cuando hay que abonar las contribuciones, el justo en igualdad de fortuna con el injusto, paga más y el injusto menos; en cambio cuando hay repartos públicos, y se trata de recibir y no de dar, el injusto saca buen provecho y el justo nada. Cuando uno y otro ejercen una magistratura, el hombre justo, si es que no sufre además otros perjuicios, sufre al menos del obligado abandono en que deja sus asuntos privados, sin aprovecharse en nada de los bienes públicos por ser justo, y además se hace odioso a sus parientes y amigos al no querer favorecerlos en contra de la justicia. Con el hombre injusto ocurre todo lo contrario; y entiendo por injusto al hombre que, como ya lo he dicho antes, puede tener grandes ventajas sobre los demás. Ese es el hombre que precisas considerar si quieres comprender hasta dónde le es más conveniente la injusticia que la justicia. Y todavía podrás comprenderlo mejor si consideras una injusticia llevada ya a su último grado, que hace en extremo feliz al que la comete y del todo desdichados a los que la sufren y no quieren cometerla. Me refiero a la tiranía que arrebató, mediante la fuerza y el fraude, y no en pequeñas partes sino en su totalidad, los bienes ajenos, ya sean sagrados o profanos, privados o públicos. Cuando un ciudadano cualquiera es sorprendido in fraganti en uno de estos delitos, se lo castiga y recibe los más odiosos ultrajes; y se llama sacrílegos, traficantes de esclavos, ladrones con fuerza y violencia, expoliadores y rateros a todos aquellos que se hacen culpables de algunas de estas injusticias. Pero cuando un gobernante se ha apoderado de los bienes de sus ciudadanos y hasta de sus personas, reduciéndolos a la esclavitud, en vez de esos nombres injuriosos suele llamársele hombre feliz, hombre privilegiado, no solamente por los ciudadanos, sino hasta por aquellos que saben que no ha habido injusticia que no haya consumado. Porque los que reprochan la injusticia no lo hacen por miedo a cometerla, sino por temor a sufrirla. De tal modo la injusticia, Sócrates, llevada hasta cierto punto, es más fuerte, más libre, más poderosa que la justicia, y lo justo, como dije desde el principio, consiste en lo

más conveniente para el más fuerte y lo injusto en lo conveniente y provechoso para uno mismo"¹.

Esta posición, este convencimiento, sobre el núcleo central en el que se sustenta el orden jurídico, encuentra su máxima expresión en nuestro siglo, con el notable jurista Hans Kelsen, creador de la llamada Teoría Pura, en la que expone: "Quiere mantenerse como teoría, y limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el Derecho, sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del Derecho y no una política jurídica... En consecuencia, la ciencia del Derecho no puede declarar que tal orden —o tal norma jurídica— es justo o injusto, pues tal juicio se funda, ya sea en una moral positiva, es decir, en un orden normativo diferente e independiente del derecho positivo, o en un verdadero juicio de valor, con carácter subjetivo.

"Además, la idea de justicia no se presenta casi nunca como un valor relativo, fundado sobre una moral positiva, establecida por la costumbre, y por esa razón diferente de un lugar a otro, de una época a otra. En su sentido propio la idea de justicia es un valor absoluto, un principio que pretende ser válido para siempre y en todas partes, independientemente del espacio y del tiempo: es eterna e inmutable. Ni la ciencia del derecho positivo ni ninguna otra ciencia pueden determinar su contenido, que varía al infinito.

"Más aún, la historia del espíritu humano que se esfuerza en vano desde hace siglos en resolver este problema, muestra que la justicia absoluta no puede ser definida racionalmente... La teoría pura desea combatir las exponiendo el Derecho tal cual es, sin tratar de justificarlo o criticarlo. Se preocupa de saber lo que es y lo que puede ser, y no si es justo o podría serlo... El Derecho ya no es más considerado una categoría eterna y absoluta. Se reconoce que su contenido varía según las épocas y que el derecho positivo es un fenómeno condicionado por las circunstancias de tiempo y lugar. No obstante, la idea de un valor jurídico absoluto no ha desaparecido del todo. Subsiste en la idea moral de justicia, que la ciencia jurídica positiva no ha abandonado. Por más que el Derecho sea netamente distinguido de la justicia, estas dos nociones permanecen ligadas por lazos más o menos visibles. Se enseña que un orden positivo estatal no puede pertenecer al dominio del Derecho si de alguna manera no tiene contacto con la idea de justicia, ya sea alcanzando un mínimo moral, ya esforzándose, aunque de modo insuficiente, por ser un Derecho equitati-

¹ PLATÓN, *República*, Eudeba, Buenos Aires, 1978, págs. 119, 120 y 121.

vo y justo. El derecho positivo debe, pues, responder en alguna medida, por modesta que sea, a la idea del Derecho. Pero el carácter jurídico de un orden estatal es admitido naturalmente de antemano, de tal manera que la teoría del mínimo moral no es más que una forma bastarda de la doctrina del derecho natural, cuya finalidad es legitimar el derecho positivo"².

Hemos efectuado estas dos transcripciones, porque definen de manera acabada un criterio, al que consideramos equivocado, que plantea diferenciar la justicia del Derecho. Esta convicción es, en última instancia, una terrible claudicación del hombre frente al todopoderoso aparato estatal —en nuestros días— o frente a la persona que poseía poder —en los días de Trasímaco—. Es nuestro desafío demostrar cuán alejadas se encuentran de la realidad estas teorías nihilistas, sin dejar de reconocer algunas penetraciones esenciales —que tienen— con respecto al ser del Derecho.

En la otra posición, tal es entender al Derecho como la ordenación de la razón a la justicia, encontramos su origen en Sócrates, Platón y Aristóteles, el que llega a nuestros días, merced al aporte de pensadores ligados al Cristianismo (v.gr., San Agustín, Santo Tomás, Doctrina Social de la Iglesia).

Ambas corrientes han disputado a lo largo de la historia descubrir el verdadero ser del Derecho. Sobre esta cuestión volveremos al tratar el tema de la justicia. Sin embargo, previo a avanzar, queremos dejar sentado que, de acuerdo a lo dicho en el capítulo anterior, el hombre es una vocación indeclinable hacia formas de vida superiores, por lo que la evolución se encuentra ordenada por la justicia, es decir, el hombre persigue interpolar en su realidad cotidiana, cada vez mayores porciones de ese valor universal y objetivo al que llamamos justicia. De ello se desprende que el Derecho, como pura creación humana, también se encuentra gobernado por aquel principio general, cual es que las mudanzas que el hombre realiza, conforme a la evolución, se encuentran ordenadas por la justicia, por lo que podemos afirmar, sin temor de error alguno, que el orden jurídico y la justicia tienen puntos de coincidencia más o menos observables.

I. OBJETO DEL DERECHO

Al referirnos al objeto del Derecho, aludimos a la materia sobre la cual va a actuar esta ciencia. Al preguntamos cuál es la materia concreta

² Kelsen, H., *Teoría Pura*, Eudeba. Buenos Aires, 1974, págs. 15, 60, 61, 63, 65 y 66.

sobre la que actúa el orden jurídico, surge de inmediato su respuesta. El objeto del Derecho es la conducta humana. Las normas jurídicas, cualquier norma jurídica, se refiere siempre a determinada conducta humana.

El homicidio, la estafa —por ejemplo—, son tipos penales que determinan específicamente una conducta humana, que en este caso particular, se la considera disvaliosa para el grupo social. En el caso del derecho civil, abramos al azar el Código Civil, y tomemos por ejemplo, el artículo 2673 que dice: "El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble", y el artículo 2674: "No es condominio la comunión de bienes que no sean cosas". Los artículos transcritos tratan y definen qué es el condominio. De su lectura se deduce que dos o más personas pueden tener el derecho real de propiedad sobre la misma cosa en partes indivisas, en tal caso esa situación cae bajo las disposiciones que determina el condominio. El Código Civil, en estos dos artículos citados, nos está planteando una conducta humana concreta, compartir la propiedad de una cosa con otras personas. El segundo artículo aclara el concepto del condominio, reservando éste sólo a los objetos materiales susceptibles de tener un valor (art. 2311, Cód. Civ.). Si bien, en este último caso, no se infiere inmediatamente la referencia a la conducta humana, no por ello podemos entender que este artículo alude a las relaciones entre las cosas —que, además, sería absurdo en materia de Derecho— porque en última instancia aclara el concepto del condominio y esto sí se refiere directamente a la conducta humana, tal es, ser propietario. Podemos reiterar este ejercicio hasta el cansancio, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Cualquier norma jurídica se refiere de manera más o menos directa a una conducta humana. El actuar del hombre, en definitiva, es el ámbito en el que se desarrolla el Derecho.

El derecho de propiedad, la defensa en juicio, la división de poderes, la organización judicial, los títulos de la deuda pública, el cheque, los actos administrativos. En fin, todas las normas jurídicas nos están indicando las conductas que el hombre debe realizar ante situaciones concretas, y aquéllas que debe evitar.

El objeto del Derecho es, entonces, la conducta humana. Pero no cualquier conducta, sino sólo aquéllas en que el hombre se encuentra en relación con otros hombres. Es indiferente al Derecho la conducta del hombre aislado. El Derecho sólo existe si a su vez existe una persona en relación con otra. No nos estamos refiriendo a la naturaleza humana de vivir en comunidad (*vid.* Cap. I), sino a que dentro de la misma sociedad existe la posibilidad de que el hombre tenga conductas que no afecten ni se relacionen con otros.

En forma cotidiana realizamos innumerables actos jurídicos de manera casi automática. Al tomar un colectivo celebramos un contrato de transporte; al comprar el diario un contrato de compraventa, etcétera. Nuestras vidas se encuentran plagadas de circunstancias como éstas, lo que demuestra que el Derecho —aunque a veces en forma imperceptible— está regulando gran parte de nuestras conductas ante el prójimo.

Hay situaciones menos claras que se refieren a la conducta del hombre solo, por ejemplo, una persona en una habitación leyendo. Entendemos que aquellas conductas del hombre aislado que no afecten ni perjudiquen de cualquier modo posible el orden, la paz pública, la moral ni a terceros (conf. art. 19, Const. Nac.), son ajenas al Derecho. Alguno podría argumentar frente a esto que el orden jurídico, también, nos plantea que todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido. Y esta conducta (leer en la habitación), no está prohibida, por lo tanto está permitida y, en virtud de ello, esta cuestión cae dentro de las conductas reguladas por el Derecho. Sin embargo, llevando este razonamiento a sus últimas consecuencias llegaríamos a conclusiones absurdas (v.gr., reír, llorar, cantar, etc., no se encuentran prohibidas por norma alguna, por lo tanto, son conductas permitidas, pero de esto no podemos inferir jamás que ellas se encuentran reguladas por el orden jurídico).

También, para que la conducta humana caiga dentro del ámbito del Derecho, ésta debe referirse a hechos posibles y además, debe ser factible realizarlo de una manera o de otra.

No tiene sentido, como norma jurídica, aquélla que prohíba la subdivisión en parcelas menores de cincuenta metros de frente a las fracciones existentes en el planeta Venus; o la que prohíba la muerte de determinadas personas. Tampoco tiene sentido la norma que determine que el ingreso a tal salón debe hacerse por la puerta, cuando es la única forma posible de hacerlo; o aquélla que obligue a las personas físicas a morir antes de cumplir los trescientos años de vida.

En resumen, el Derecho se desarrolla sobre la conducta humana, pero no sobre cualquier conducta humana, para que ésta sea materia del orden jurídico se requiere que esta conducta sea posible, que exista la posibilidad de llevarla a cabo o no y que además el sujeto se encuentre en relación con otra persona.

Es decir, la materia del Derecho es la conducta humana posible en relación con otros hombres, cuya realización depende de la voluntad del sujeto actuante, o existe la posibilidad de no realizarla.

II. ORDEN DEL DERECHO

Hemos planteado la materia sobre la cual actúa el Derecho. Ahora, analizaremos qué produce el Derecho sobre esa materia en la que actúa, y cómo lo hace.

En principio, el Derecho establece un determinado orden. El orden es una serie o sucesión de cosas, cierta buena disposición de cosas entre sí: *"En términos generales podemos decir que hay orden cuando las cosas suceden de acuerdo a un principio o plan que las regula. Así se habla, por ejemplo, de un orden natural, porque en la naturaleza los fenómenos se producen de acuerdo con una regularidad determinada."*

*"Cosa análoga sucede en la esfera del obrar humano y por eso se habla de un orden social, cuando el comportamiento intersubjetivo de los seres humanos se ajusta a un conjunto de principios, que garantizan un mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal"*³.

Para precisar el concepto de orden, entendemos por tal, establecer la posición de cada miembro dentro del ámbito que abarca y con respecto a los otros miembros abarcados. O, *"fijar la posición relativa de cada uno de los miembros que abarca"*⁴.

Hay órdenes de tipo-espacial y de tipo no espacial. A la primera categoría corresponden aquéllos que se dan materialmente, por ejemplo, la formación de un tren, los asientos dentro de cada vagón; una calle con sus casas y sus árboles; un aula, un libro, una biblioteca, etcétera. Estos órdenes se dan en el espacio, ocupan un lugar concreto y perfectamente determinan la posición de cada miembro con respecto a los otros que el mismo orden abarca (v.gr., cada vagón ocupa una posición claramente determinada con respecto al resto de los integrantes de ese orden particular —el tren—).

Los órdenes espaciales, al darse en un tiempo y en un lugar concreto, no presentan mayores dificultades para comprenderlo, por ejemplo, el orden de un teatro: cada una de las butacas, las luces, los palcos, el escenario, ocupa un lugar, una posición relativa, con respecto al resto de los integrantes de ese orden, que se nos presenta inmediatamente a nuestros sentidos.

La segunda categoría (órdenes no espaciales), es aquella que ordena objetos de naturaleza ideal, y por tal motivo, su comprensión es más compleja, ya que no ocupan espacio alguno y no se dan inmediatamente y por sí mismos en la realidad.

³ TORRÉ, A., *Introducción al Derecho*, Perrot, Buenos Aires, 1972, pág. 249.

⁴ COING, H., *Fundamentos de Filosofía del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1961, pág. 32.

Tanto los órdenes espaciales como los no espaciales son de naturaleza ideal. El ámbito en el que se cristalizan es distinto, mientras uno ordena relaciones materiales, y por ende, se presenta inmediatamente a nuestros sentidos, ya que se realiza en la naturaleza, el otro, al ordenar objetos de naturaleza ideal, no se nos presenta a nuestros sentidos, de manera automática, sino que requiere un esfuerzo adicional.

Para comprender mejor vamos a ejemplificar: las reglas de cualquier juego son de naturaleza ideal, por eso el orden del juego pertenece a los órdenes no espaciales. En el truco, los cuatro jugadores se encuentran sentados alrededor de una mesa, dentro de una habitación, toda esta escena corresponde a un orden espacial, donde cada miembro que ese orden abarca posee una posición relativa con respecto a los otros miembros abarcados. Pero ya con respecto al juego en sí, ser compañero o contrincante no depende de la ubicación física de cada uno, sino de las reglas del juego, el envido, la falta, el vale cuatro, se regula por las reglas del juego cuya naturaleza es ideal y, por lo tanto, el orden que genera esta relación es, también, de naturaleza ideal y corresponde al tipo de orden no espacial.

El Derecho pertenece a la categoría de orden no espacial, ya que el orden del Derecho se sustancia sobre el objeto del orden jurídico, que es la conducta humana. Y estas conductas referidas a las relaciones de los hombres entre sí son de naturaleza ideal.

III. DEFINICIÓN DE DERECHO

De lo dicho se desprende que el Derecho es un orden de las conductas humanas posibles en relación con otros hombres, cuya realización depende de la voluntad del sujeto actuante, o existe la posibilidad de no realizarla. De manera tal que podemos definir al Derecho como: *un orden en las relaciones sociales*. Es decir, el Derecho va a fijar la posición relativa de cada uno de los miembros que ese orden abarca. Que comprende tanto como fijar la posición de dos personas que se unen en una relación contractual, hasta la posición de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional.

Para ejemplificar: cada uno de nosotros tiene una posición relativa ante aquellas personas con las que interactuamos en forma cotidiana directa o indirectamente y viceversa. Nosotros somos: hijos, locatarios, cónyuges, acreedores, locadores, deudores, etcétera. Cada uno de nosotros puede asumir, y de hecho asumimos, posiciones previamente asignadas y reguladas por el orden jurídico, frente a aquellas personas con las que interactuamos directa o indirectamente mediante relaciones relevantes para el Derecho.

Obsérvese que el Derecho no reacciona frente a las relaciones sociales que no son relevantes para él. Por ejemplo, podemos amar u odiar a una persona, este sentimiento —que podría manifestarse en la conducta de regalar flores a la persona amada y no saludar a la odiada— no tiene relevancia para el orden social, en la medida que no lesione los derechos presentes en la otra persona, ni los de terceros (sobre este tema volveremos al tratar las relaciones sociales).

IV. RASGOS ESENCIALES DEL ORDEN JURÍDICO

El Derecho, al que hemos definido como un orden en las relaciones sociales, tiene algunas características determinantes, a las que denominamos rasgos esenciales del orden jurídico. Éstos son: obligatorio, permanente, general o abstracto, limitado e inviolable.

a) Obligatorio

Sin duda alguna el Derecho es un orden obligatorio para todos los integrantes del grupo para el cual rige. Su violación acarrea en la generalidad de los casos una sanción, previamente establecida.

Luego de esta afirmación debemos analizar si la coacción del orden jurídico es un concepto similar a su obligatoriedad y, en su caso, si esta coacción es de la esencia del Derecho; como lo afirman algunos autores.

Kelsen dice: "*En una regla de Derecho la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico. Este acto coactivo se llama sanción. En el marco de un derecho estatal la sanción se presenta bajo la forma de una pena o de una ejecución forzada. Es una reacción específica del Derecho contra los actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios al Derecho; es, pues, la consecuencia de tales actos*"⁵.

Nos preguntamos si efectivamente la sanción es una consecuencia necesaria del acto ilícito, y si este mecanismo, acto ilícito-sanción, es el sustento del Derecho, es decir, si la existencia de la sanción transforma a la norma en jurídica.

Las normas jurídicas describen conductas que el conjunto de la comunidad a la cual se dirigen considera valiosas, por ende, la conducta que viola la norma es disvaliosa. Estas proposiciones (la norma) que se diri-

⁵ KELSEN, H., *Teoría...*, cit., pág. 70.

gen a la voluntad humana encaminando su conducta en tal sentido se nos presentan como debidas, como correctas. En última instancia, cada hombre, cada uno de nosotros, que nos encontramos sujetos a determinado orden jurídico, consideramos que debemos actuar conforme a Derecho, no por la existencia de una hipotética sanción, sino como consecuencia de nuestra propia decisión moral.

El acto ilícito no es la "causa" que precede a una "consecuencia" necesaria, la sanción. La existencia del acto ilícito es esencialmente el fracaso del orden establecido.

Si analizamos los órdenes jurídicos de la actualidad, veremos que, efectivamente, la mayoría de las normas contemplan sanciones para la hipótesis de incumplimiento de la conducta pretendida. Pero el incumplimiento, o sea, el acto ilícito o la conducta antijurídica, es la excepción, no la regla. La gran mayoría de los hombres en forma cotidiana realizan actos jurídicos, sin que éstos concluyan en una sanción o en una ejecución forzada. De la enorme cantidad de hechos y actos jurídicos, de relaciones sociales relevantes para el Derecho que en forma diaria realizan los hombres, sólo pocos, muy pocos llegan a los tribunales a fin de dirimir el conflicto suscitado por la violación del Derecho o el incumplimiento.

Obsérvese el caso del homicidio. Cabría preguntarse si nosotros no matamos a un hombre por temor a la sanción establecida en la legislación penal, o simplemente no lo hacemos en la íntima convicción de que matar es malo. En las cuestiones contractuales, las partes se comprometen a efectuar determinada prestación, el normal cumplimiento de ese contrato, que en la enorme mayoría de los casos sucede, no ocurre por temor a una acción judicial por incumplimiento, sino por la necesidad de satisfacer necesidades propias, a las que sólo se accede mediante el cumplimiento del contrato.

Esto no implica desconocer la existencia de las conductas delictivas en la sociedad actual, sólo nos preguntamos si el Derecho es tal por la existencia a su vez de la sanción. Y, nos respondemos que no, que la obligatoriedad del Derecho no descansa en la posibilidad de la ejecución forzada, o de la pena. Sino que el sustento de la obligatoriedad del Derecho lo debemos buscar en las íntimas convicciones jurídicas de cada uno de los integrantes de la comunidad jurídica, y la sanción corresponde al estadio de evolución en que se encuentra la sociedad de hoy. Para confirmar este aserto, basta observar la evolución que tuvo el fenómeno jurídico de la sanción y de la ejecución forzada en los últimos tiempos (v.gr., la tortura como medio de obtener una confesión; la pena de muerte; los medios de defensa del acusado; etc.) ello demuestra que la existencia de la violación de la norma y la sanción se encuentra indisolublemente unida al estadio de

la evolución. Por vía de hipótesis, podemos afirmar que en el futuro la sanción dejará de tener el lugar privilegiado que aún en nuestros días le asignamos.

Finalmente entendemos que este orden obligatorio es también, en nuestros días, un orden coactivo, pero la coacción no es de la propia esencia del Derecho (la conducta contraria al Derecho es principalmente un fracaso para él y para el grupo social al cual rige). Porque esta obligatoriedad descansa en último término en la adecuación de la conducta pretendida, a las normas éticas y morales internalizadas en la conciencia jurídica de cada uno de los integrantes de la sociedad. Estas normas éticas y morales internalizadas por el hombre se encuentran indisolublemente ligadas a la captación de los valores, por medio de su dimensión espiritual, a partir del motor de la evolución, que es la permanente búsqueda de realizar la justicia en su vida cotidiana.

b) Permanente

El orden del Derecho pretende orientar la voluntad humana en determinado sentido, sin modificaciones en el decurso. Es contradictorio con el orden jurídico el cambio permanente, una vez planteada la conducta deseada, ésta debe mantenerse siempre. El Derecho una vez creado "tiene vocación de eternidad", pretende valer definitivamente, de una vez para siempre.

No implica este rasgo esencial del orden jurídico, la cristalización del Derecho, porque éste se va a adecuar a los nuevos estadios de la evolución de la sociedad. En este sentido, son notorios los esfuerzos de la jurisprudencia para adecuar la vieja norma jurídica a un nuevo y más completo conocimiento del valor justicia.

Esta cuestión tiene una íntima relación con la finalidad del Derecho, fundamentalmente con la finalidad de paz y seguridad (más adelante volveremos, cuando tratemos la finalidad del Derecho).

Por último, y para resumir el concepto, el Derecho tiene vocación de permanencia, pero ésta no afecta las mudanzas que el hombre produce en todos los ámbitos de su organización social, como resultado de la evolución. Porque la permanencia del orden jurídico no debe confundirse con la cristalización del mismo. La norma permanece en el tiempo, sin perjuicio de su adecuación (generalmente por los órganos jurisdiccionales) a las nuevas situaciones, o a los nuevos conceptos alcanzados por la sociedad de acuerdo al estadio de evolución de que se trate.

c) General

El Derecho se refiere a conductas típicas, se abstrae del hecho concreto y toma de él los elementos que lo tipifican para plantear cuál es la conducta prescripta. Por ejemplo, cuando define al homicidio, hace abstracción del autor, de la víctima, del arma empleada, de las circunstancias propias del caso, y nos plantea al homicidio como: "El que matare a otro".

En los contratos, el artículo 1323 del Código Civil dice: "Habrà compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirlo y a pagar por ello un precio cierto en dinero". Este artículo no hace referencia alguna a las personas que contratan, ni a la cosa objeto del contrato, que puede ser un caramelo o un inmueble, un atado de cigarrillos o una obra de arte.

Este rasgo nos muestra que las normas de derecho se refieren a cuestiones típicas, generales; cuestión ésta que es posible, a partir de ser el hombre un ser inteligente, que posee capacidad de abstracción para alejarse del momento vivido y atrapar de él sus elementos típicos, esenciales. En base al recuerdo del pasado y conciencia del futuro, el hombre puede plantear, recordando su experiencia pasada, lo que pretende se realice en el futuro. Futuro que desconoce, pero tiene plena conciencia de su existencia.

d) Limitado

El Derecho es un orden que se refiere a su propio objeto. Tal es la conducta humana posible, en relación con otros hombres, que pueda realizarse o no. La realidad nos muestra que la vida y la conducta humana se encuentran también reguladas por otros órdenes. La moral, la religión, la moda, etcétera, influyen determinando conductas en el hombre.

El Derecho no es la única norma de vida, hay otras, como las citadas, que a su vez generan pautas de conducta en forma paralela al Derecho.

*"La conducta humana no sólo está reglada por la moral y el Derecho, sino también por normas de trato social, llamadas, asimismo, simples usos o reglas de decoro. Se trata de un conjunto numerosísimo y abigarrado de normas que atañen a los buenos modales, la cortesía, el tacto social, e inclusive, la moda en los vestidos y en el trato"*⁶.

La moda determina la forma de vestir, de saludar, de cortarse el pelo —entre muchas otras—, todas estas conductas, en la medida en que no afecten los derechos presentes en terceros son ajenas al orden jurídico, de

⁶ BORDA, G., *Derecho Civil. Parte General*, Perrot, Buenos Aires, 1974, pág. 11.

tal manera que se realicen de una u otra forma, al Derecho no le afecta ni le interesa.

*"La mayoría de las pautas aplicadas en la conducta cotidiana consisten en usos sociales. Éstas son prácticas relativamente duraderas, uniformadas, que se consideran obligatorias en la situación apropiada, pero no absolutamente obligatorias, puestas en vigor por controles sociales informales... la gramática y el vocabulario de un idioma, por ejemplo, constituyen un sistema de usos sociales verbales, de la mayoría de los cuales somos absolutamente inconscientes. Del mismo modo, cosas como la cantidad de comidas diarias, las formas de preparar los alimentos, el tipo de alimentos elegidos, el cepillado regular de los dientes... su carácter irreflexivo les confiere eficiencia... Los usos sociales que se repiten con suficiente frecuencia se convierten en hábitos... Proporcionan un alto grado de predicción tanto de nuestra conducta como de la conducta de los demás, gracias a lo cual sentimos cierta seguridad y orden en la vida"*⁷.

En definitiva, de acuerdo a lo dicho, el Derecho no es el único orden que regula nuestras vidas, existen otros —como los nombrados— que de manera más o menos informal generan pautas de conducta, las que determinan nuestro obrar en amplias porciones de nuestro quehacer cotidiano.

e) Inviolable

Decimos que el Derecho es inviolable, porque una vez puesto, todos los integrantes de la comunidad jurídica se encuentran sujetos a él. No hay privilegios ni fueros personales. Las personas, todas las personas, se encuentran vinculadas al Derecho haciendo abstracción de su ubicación en la estructura social.

En tal sentido, la Constitución Nacional en el artículo 16 dice: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza".

La inviolabilidad del orden jurídico determina que tanto el que pone el Derecho, como el que está sujeto a él, se encuentran igualmente vinculados con la norma puesta.

⁷ KINGSLEY, Davis. *La Sociedad Humana*. Eudeba. Buenos Aires, 1978. págs. 55/56.

V. FINALIDAD DEL DERECHO

Al hablar de la finalidad del Derecho, nos estamos refiriendo a los objetivos del orden jurídico. Estos objetivos son: la paz, la seguridad, la igualdad y la libertad.

Hemos dicho que el Derecho es un orden en las relaciones sociales, y ese orden es: obligatorio, permanente, general, limitado e inviolable. Para completar su caracterización debemos analizar los objetivos que el hombre tiene en mira cuando crea el Derecho.

Cada norma jurídica tiene por objetivo (en la medida que sea una posición de Derecho y no una posición del poder y, en consecuencia, es la ordenación de la razón a la justicia) garantizar, preservar y acrecentar la paz, la seguridad, la igualdad y la libertad.

a) Paz

La paz es el presupuesto necesario para el desarrollo del Derecho. Resultan absolutamente contradictorios el Derecho y la violencia. *"En todo lugar en que se desarrolla, el Derecho sustituye la lucha violenta por una solución pacífica"*⁸.

La actividad judicial, por ejemplo, tiende a dirimir los conflictos causados por los intereses contrapuestos por medios pacíficos, evitando la violencia entre las partes en litigio, que a su vez pueden llevar el conflicto irresuelto y la violencia que genera al seno social.

Observemos también, la evolución de la denominada Ley del Tali6n: "Ojo por ojo, diente por diente". La que se sustenta en la satisfacci6n del instinto de venganza; de la misma manera, la actual acci6n de da1os y perjuicios significa satisfacer el instinto de venganza frente a la lesi6n sufrida. Pero la forma, el proceder, es absolutamente distinto. La acci6n citada logra dar respuesta satisfactoria al profundamente arraigado instinto de venganza, sin que por eso, se llegue a ejercer violencia en la contraria; es decir, se resuelve el conflicto preservando la paz y evitando la violencia entre las partes contrapuestas.

De la misma manera, la sucesi6n en el ejercicio del poder en los modernos estados democráticos se logra sin generar grandes violencias, mediante los diversos sistemas electorales.

En cualquier rama del Derecho que analicemos, vamos a observar que en primer lugar se pretende preservar la paz, como base necesaria, para que a partir de allí pueda desarrollarse plenamente el Derecho.

⁸ COING, Helmut. *Fundamentos...* cit., pág. 34.

Sin garantizar previamente la paz, el Derecho es tan sólo una mera intenci6n carente de resultados ulteriores. El Derecho es un orden de paz, que pretende lograr una soluci6n pacífica a los conflictos de intereses.

b) Seguridad

Otro de los objetivos del Derecho es la seguridad. Habíamos dicho que el hombre es un ser inteligente que tiene capacidad para recordar el pasado y tener conciencia de futuro. Sabe que: *"El tiempo es sólo tardanza de lo que está por venir"*⁹. El mañana existe con tal intensidad que el hombre siente una profunda necesidad de garantizarlo, de sustraerlo a cualquier tipo de contingencia que eventualmente pueda acaecer.

*"La seguridad que proporciona el Derecho se basa en su inviolabilidad. Lo que está dispuesto legalmente queda fuera del alcance de la arbitrariedad; ni el que pone el Derecho, ni el que apela a él puede lesionarlo. El Derecho tiene que ser permanente; el individuo puede confiar en él. Se puede contar y calcular con el Derecho como con una magnitud fija sustraída a toda transformaci6n. El hombre puede ordenar su vida según el orden jurídico permanente, y puede disponer bajo su protecci6n"*¹⁰.

La Constituci6n Nacional en su artículo 17 consagra el derecho de propiedad en estos términos: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Naci6n puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley..."; en el artículo 18 determina la defensa en juicio y dice: "Ningún habitante de la Naci6n puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...". En el artículo 19 nos dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Naci6n será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

Nuestro Código Civil, en los artículos 1197 y 1198, primera parte, dicen: "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma", y "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsi6n".

⁹ HERNÁNDEZ, J., *Martín Fierro*, Albatros, Buenos Aires, 1965, pág. 243.

¹⁰ COING, H., *Fundamentos...* cit., pág. 37.